جـامعة المستقبـل
كليـة الشـريعة والقانون
قسم الفقـه واصوله

بحث تخرج مقدم لإستكمال الوحدات المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس

بعنـــوان

# أحـكام المصاهرة في الفقه الإسـلامي

((دراسة فقهيه مقـارنة))

إعداد الطالبـة

سميــة حســن إسماعـــيل

الرقم الجامعي / ٣٨٥١٠

تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور

عـبد الرحـمن ورطيـري

العام الجامعي ١٤٤٢ / ٢٠٢١



## الاستهلال

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾﴾ النساء:٢٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾﴾

النساء:٢٣

# إهـــــــداء

- إ لي من وضع المولي سبحانه وتعالي الجنة تحت قدميها ووقَّرها في كتابه العزيز(أُمي الحبيبه).
- نسير في دروب الحياة ويبقي من يسيطر علي أذهاننا في كل مسلك نسلكه صاحب الوجه الطيب ، والأفعال الحسنة الي( والدي العزيز).
- إلي من أعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة والذي لم يتهاون يوم في توفير سبيل الخير والسعادة لي ( خالي السيد حُسني مُحَّد عثمان سيد ).
- إلي أساتذتي وجميع من وقفو ا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون وفي أصعدة كثيره.
- أُقدم لكم هذا البحث وأتمني أن يحوز برضاكم .

# الشـــــــــكر والتقـدير

عملا بقول الرسول ﷺ (من لم يشكر الناس لايشكره الله)

أتقدم بالشكر الجزيل إلي :

أستاذي المشرف عبدالرحمن ورطيري ألذي إستفدت من توجيهاته العلميه والتي كان لها الاثر الحسن في إنجاز هذا البحث وإخراجه في صورت حسنة.

كما أتقدم بشكري وتقديري الجزيلين إلي كل أساتذة جامعة المستقبل الإسلاميه علي الثقة التي منحتها لي لئنجاز هذا البحث وعلي الدعم غير المحدد لإتمامه بشكل الذي ارجو ان يحظي بالقبول والرضاء.

كما أتقدم بالشكر إلي كل من قدم لي يد المساعدة لإنجاز هذا البحث المتواضع.

إلي كل هؤلاء كافة التقدير والإحترام .

# ملخص البحث

إن موضوع أحكام المصاهرة في الفقه الإسلامي من المواضيع التي ترتبط إرتباط وثيقا بالأسرة باعتبارها هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وقد كان الإشكال الرئس فيها هو ماهي أصناف النّساء المحرمة بالمصاهرة وماهي أيضا المحرمات بالرضاعة عن طريق المصاهرة التي جاء الفقهه الإسلامي علي تحريمها. وتم تقسيم هذا البحث إلي تمهيد وأربعة مباحث كما يلي : حيث خصصت في التمهيد مفهوم المصاهرة، أما المبحث الأول تم التطرق فيه إلي الاحكام المتعلقة بالمصاهرة ، بينما تم تخصيص المبحث الثاني ما تثبت به حرمة المصاهرة ، وتم عرض الاسباب التي اختلف فيها بالمبحث الثالث ، بينما الفصل الرابع تم التطرق فيه إلي المصاهرة بالرضاعة . وتوصلت بعد ذلك إلي أن حفظ أحكام المصاهرة كما حفظها الله سبحانه وتعالى وعدم التجرء في حقوقها يؤدي الي إستقراء الأسرة المسلمة ، وأيصا توصلت الي أن الزواج بهؤ لاء المحرمات من النساء يؤدي إلي اختلاط في الأنساب، وانتشار الأمراض.

## Research summary

*that the subject of the provisions OF INTERMAARRIAGE in Islamic jurisprudence one of the topics closely related to the family as she is the main paler for building society, and the main problem with it is what types of women are forbidden by intermarriage, what are also the forbidden breastfeeding through intermarriage, which Islamic jurisprudence came to prohibit, this research was divided into an introduction and four sections as follows; in the preface i devoted the first topic deals with the provisions related to intermarriage, while the second topic was devoted to the proof of the sanctity of intermarriage, and the reasons for which i differed were presented in the third topic, while the fourth chapter deals with intermarriage and breastfeeding.*

*After that, i concluded that keeping the rulings of intermarriage as preserved by god almighty and not daring in its rights leads to the extrapolation of the Muslim family, and also concluded that marrying these forbidden women leads to mixing of diseases.*

# المـــقدمـة

## المقدمة :

الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه مُحَمَّد ﷺ.

إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام أي ألف بينها وجعلها مختلطة مشتبكة وألزمها الأنام فقال عز من قائل﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾﴾ الفرقان:٥٤

ولما كانت المصاهرة من الأمور التي لها أثر جليل في حياة المجتمع والأسرة أحاطه الشارع بسياج منيع.

واقتضت حكمة الله تعالي في الموازنة بين حاجات الإنسان النفسية والإجتماعية وحفظ تنظيم حياة الرجل مع المرأة ، أن لا يترك للرجل الزواج بكل ماشاء من النساء، بل هناك من النساء من تقتضي المصلحة عدم الزواج بهن لارتباطه معهن بعلاقات أخرى، أو لارتباطهن بعلاقات أخرى وهذا التنظيم نص عليه لأهميته القرأن الكريم مجموعا في موضع واحد في قوله تعالي﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾﴾ النساء:٢٢

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ﴾النساء: ٢٣:

وإنطلاقا من هذين الآيتين ستعرض الباحثه الأحكام الشرعيه المتعلقة بالمصاهرة مثل:

{العلاقة المعتبرة في حرمة المصاهرة ، الشذوذ الجنسي ، المصاهرة بالرضاعة وغيرها من الاحكام الشرعيه التي لها تعلق بالمصاهرة.

## أسـباب إختيار الموضوع

إخترت دراسة هذا الموضوع لما يأتي

١. علمت أن هناك تقليل بأهمية المصاهرة عند الأمة الإسلاميه..

٢. إهتمام الباحثه في تعلم أحكام المصاهرة في الإسلام.

٣. المساهمة في إثراء الفقه الإسلامي لجمع المادة المتعلقة بالموضوع في بحث واحد .

٤. قلة الكتابة في هذا الموضوع بشكل مستقل علي حسب اطلاعي إذ أننا نجده مع أحكام موانع الزواج في الأعلب .

### مشـــكلة البحث

أن من ينظر حالة الأمة الإسلاميه يجد أن هناك خلافات بين ألاسر التي تجمعهم علاقات المصاهرة. والتي من ضمنها حصل انفكاك الأسر. ومعظم تلك الحالات وسببها ألاول هي قصور في فهم أحكام الشريعة المتعلقة بها مما يترتب عليه هلاك ألامه الإسلاميه ومن هنا شذ إنتباهي تلك المشاكل و رغبت بحث في هذا الموضوع للتوصل الي حل لتلك المشكلات مستعينة لله سبحانه وتعالى.

## أســـئلة البحث

١ : ما الأحكام الشرعية المتعلقة بالمصاهرة ؟

٢ : ما هي أسباب المصاهرة المثبتة للتحريم ؟

٣ : ما ألاسباب التي اختلف الفقها في باب المصاهرة؟

٤ : ماهي المصاهرة بالرضاعة؟.

## أهمية الموضوع

- تكمن أهمية الموضوع في االنقاط التاليه:

  - المحافظة علي نظام وكيان الأسرة بدرء المفاسد وتجنب إختلاط الأنساب.
  - إهتمام فقهاء الشريعة بمختلف مذاهبهم بهذا الموضوع وإبراز ما يتعلق به من أحكام وأراء.
  - معرفة الإنسان من تحل ومن تحرم عليه في الزواج.
  - حث الإنسان علي الالتزام بحدود الله وتجنب الاعتداء علي حرمات الله.

## أهــداف البحث

- التعرف علي العلاقة المعتبرة في حرمة المصاهرة.
- التعرف علي اسباب المصاهرة المثبتة للتحريم.
- التعرف علي مالا يتعلق بالمصاهرة.
- نيل درجات المادة كاملة وتكميل الوحدات المطلوبة للتخرج في المرحلة الجامعيه.

## حــد ود البحث

الحد الموضوعي : أحكام المصاهرة في الفقه الاسلامي.

الحد الزماني ١٤٤٢هـ الموافف ٢٠٢٠م.

الحد المكاني : جامعة المستقبل.

## منهج البحث

اتبعت في البحث بعون الله المنهج الوصفي محاولة الإستفادة من المنهج الإستقرائي وذالك بالاعتماد علي الأسس التاليه:

١ _جمع الآيات القرآنية المتعلقه بأحكام المصاهرة وبيان مواضعها في الكتاب العزيز وذالك بإشارة الصورة ورقم الاية في الهامش.

٢ _إعتمدت كتابة الآيات بالرسم العثماني.

٣ _الرجوع إلي أمهات كتب التفاسير المعتبرة لتفسير الآيات القرآنيه.

٤_تخريج الأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع المصاهرة وبيان مواقعها في الكتب الصحاح. فإن كانت في الصحيحين إكتفيت بها وإن لم تكن في الصحيحين ،إجتهدت في تخريجها وبيان مرتبتها من الصحة وغيرها وذالك بالرجوع الى مصادرها .

٥_ _توثيق المعلومات حسب الأصول المتعارف عليها مراعية بنظام المتبع لكتابة البحوث في جامعة المستقبل.

٦ــإثبات المراجع في الحاشية دون تفصيل وذلك بذكر اسم المرجع والمؤلف والجزء، والصفحة عند أول مرة ،يذكر فيها المرجع ثم ذكر اسم المرجع أو صاحبه فقط عند التكرار، مع ذكرالبيانات التفصيليه في فهرس المراجع.

٧ــالترجمة لأعلام المغمورة الواردة في البحث، مع عدم الترجمة للمفسرين وأصحاب المصنفات المشهورة، وذلك لشهرتهم .

٨ــإستعملت التقنيات الحديثه بما فيها المكتبه الشامله مع الحرص الشديد في التثبت من العلومات الوارده في البحث.

٩ــعمل الفهارس الازمة للآيات ولأحاديث ولأعلام والمراجع والموضوغات.

**الدراسات السابقة**

رغم أن أحكام المتعلقة بالمصاهرة من المواضع الحساسه ،ألا أنني لم أجده مكتوبا بأسلوب مستقل بجميع أغلب جوانبه كما أن معظم البحوث جاءت فيه بشكل مختصر وهذا هو مازاد رغبة الباحثة وشجعها في جمع المعلومات حول الموضوع ودراسته .

## خطة البحث

إعتمدت في كتابة هذا البحث خطة معينة اشتملت على مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث، وخاتمة وفهارس علمية.

والمقدمة تشتمل على ما يأتي:

١. الافتتاحية.
٢. الشكر والتقدير.
٣. أسباب إختيار الموضوع.
٤. أهمية البحث.
٥. أهداف البحث.
٦. أسئلة البحث.
٧. الدراسات السابقة.
٨. منهج البحث.
٩. خطة البحث.

- **التمهيد**: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : مفهوم المصاهرة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: التعريف اللغوي للمصاهرة.

الفرع الثاني: التعريف الإصطلاحي للمصاهرة.

المطلب الثاني: مشروعية المصاهرة.

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية المصاهرة.

أما المباحث الأربعة فهي كالتالي:

- **المبحث الاول** : الاحكام المتعلقة بالمصاهرة وفيه أربعة مطالب
  - ❖ **المطلب ألأول** : حكم صلة المصاهرة.
  - ❖ المطلب الثاني : الفرق بين النسب والمصاهرة.
  - ❖ المطلب الثالث : حكم المصاهرة مع فوارق النسب.
  - ❖ المطلب الرابع: المحرمات بالمصاهرة.
- **المبحث الثاني** : ما تثبت به حرمة المصاهرة وفيه ثلاث مطالب:
  - ❖ المطلب الأول : ألأسباب المتفقة عليها.
  - ❖ المطلب الثاني: العقد الصحيح
  - ❖ االمطلب الثالث : الوطء بشبهة
- **المبحث الثالث** : الأسباب ألتي إختلف الفقهاء فيها وفيه أربعة مطالب:
  - ❖ المطلب ألاول : المصاهرة بالعقد الفاسد.
  - ❖ المطلب الثاني : مدى ثبوت أثر الزنا في حرمة المصاهرة.
  - ❖ المطلب الثالث : إثبات تحريم المصاهرة من غير الوطء وفيه ثلاثة فروع.
  - ❖ الفرع الاول: أثر المس والنظر في حرمة المصاهرة .
  - ❖ الفرع الثاني : أثر التقبيل ومقدمات الجماع في حرمة المصاهرة .
  - ❖ الفرع الثالث : أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة .
  - ❖ المطلب الرابع : أثر اللواط والوطء في الدبر.
- **المبحث الرابع** : المصاهرة بالرضاعة فيها خمسة مطالب :
  - ❖ المطلب الأول : تعريف الرضاع لغة وشرعا.
  - ❖ المطلب الثاني المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة وفيه فرعان .

❖الفرع الأول : وقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعية.

❖الفرع الثاني :أصناف المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة .

❖: المطلب الثالث عد د الرضاعات .

- **الخاتمة وفيها** :

➢ أهم النتائج.

➢ والتوصيات.

➢ والفهارس العلمية: تتضمن:

➢ فهرس الآيات.

➢ فهرس الأحاديث.

➢ فهرس الأعلام.

➢ قائمة المصادر والمراجع.

➢ فهرس الموضوعات.

- **التمهيد**: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : مفهوم المصاهرة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: التعريف اللغوي للمصاهرة

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للمصاهرة

المطلب الثاني: مشروعية المصاهرة

المطلب الثالث: حكمة التحريم بالمصاهرة

## تمـهيد

قيل البدء في الحديث عن موضوع ( أحكام المصاهرة ) سوف أعرض من خلال هذا التمهيد التعريف بالمصاهرة من حيث اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيتها والحكمة من تحريمها .

المطلب الأول : مفهوم المصاهرة وفيه فرعان :

الفرع الأول : التعريف اللغوي للمصاهرة.

(ص ا هـ ر) : فعل رباعي متعد صَاهَرْتُ، أُصَهِرُ، صَاهِرْ، مصدر مُصأهَرَة[١]

صهر الشيء بالنار ونحوها صهرا أذابه وفي التنزيل العزيز قَالَ تَعَالَىٰ:﴿يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾2

والصَّهْرُ في الكمياءِ : تحويل المادة من الصلابة إلي السيولية[٣]

الصهر القريب بالزواج ويوصف به فيقال هو صهري[٤]

والمصاهرة في اللغة : الأصهار: أهل بيت المرأة عن الخليل[٥] قال : ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا، كما قال الشعر : سميتها إذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن رميت[٦]

---

[١] معجم اللغة العربيه المعاصرة م أحمد مختار عمر ج ٢ض ١٣٢٧١

[٢] _ الحج: ٢٠

[٣] المعجم الوسيط ج \ ١ ص \ {٥٢٧}

[٤] أنظر المرجع السابق

٤_الخليل بن أحمد االفراهيدي (١٠٠هـ١٧٠هـ٧١٨م٧٨٦م)، الخليل بن احمد ابن عمران ابن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ، ابو

[٥] عبج الرحمن : من أئمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض، وقد درس الموسيقي والإيقاع ليتمكن من ضبطه،

[٦] غرائب التفسير وعجائب التأويل م\ محمود بن الحمزة الكرماني ج\ ١ ص\ {٩٢}

وسمت المصاهرة مخاتنة لإلتقاء الختانين[١]

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا النوع من القرابة بقوله تعال(قَالَ تَعَالَىٰ:﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ﴾[٢]

## الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي للمصاهرة

عرف إبن عرفة[٣]المصاهرة بأنها (زوجة لأصله وفرعه، ومن لها علي زوجه ولادة وفرع زوجته مسها وإن لم تكن في حجره.

قال ابن عاشور الصهر هو : إسم لما بين المرء وبين قرابته زوجه وأقاربه من العلاقة، ويسمى أيضا مصاهرة؛ لأنه يكون من جهتين ، فصهر الرجل قرابة امرانته وصهر المرأة قرابة زوجها قال الخليل : الصهر الختنُ وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار. [٣]

وعرفها الفقها المصاهرة بأنها علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح إما عيناً أو جماع .[٤]

---

[١]_نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد ج\ ١ ص٣٢٢

٢ _سورة الفرقان آية ٥٤

[٢] ٣_ابن عرفة : مُحَمَّد ابن عرفة الوزغمي نسبة إلي وزغمة قرية إفريقيه؛ أبو عبد الله : إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره ولد ومات ومات فيها، شرح حدود ابن عرفة :١٦٣.

[٣] ٤_ابن عاشور : مُحَمَّد الطاهر ابن عاشور عالم وفقيه تونسي ، أسترته منحدرة من الاندلس ترجع أصولها الي أشراف المغرب الادارسة تعلم بجامعة الزيتونه ثم أصبح من كبار أسا تذه اتفسير التحرير والتنوير م\ ابن عرفة ج\ ٩ت ص\٥٦..

٥_[١]لسيد علي مُحَمَّد بن احمد بن بكر بن فرح ولد بقرطبة بالاندلس تعلم القرآن واللغة والقراءت والبلاغة والشعر انتقل الي مصر بمنية منهاج الصالحين_ المعاملات ج\٢ ص\ ٥٦

## المطلب الثاني: مشروعية المصاهرة

وردت كلمة الصهر في القرآن في موضع واحد في سورة الفرقان ، قَالَ تَعَالَى:﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا }[١]

قال إبن سيرين : نزلت هذه الآية في النبي صلي الله عليه وسلم وعلي ﷺ ؛ لأنه جمعه معه نسب وصهر . قال إبن عطية: فاجتماعهما وكادت حرمة إلي يوم القيامة.[٢]

قال تعالى { وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً }[٣]

تبين الآية الكريمة أن الله قد جعل للإنسان زوجة من جنسه ، لتتوافق معه في الطباع ، فيحصل التأليف والاجتماع الذي يثمر ثمرات طيبه يتقاسمان متعتها منها، وهي البنون والحفذة ، وهم ابناء الأبناء فتمتد الذرية وتتواصل حلقات الأنساب.[٤]

إن قرابة المصاهرة لها أثر عظيم في االترابط الإجتماعي بين العديد من الأسر ، وهذا بدوره يساهم في تماسك المجتمع المسلم، الذي ينبغي أن تتوثق العلاقات بين أفراده ، ولما كانت قرابة المصاهرة من إحدى الدعائم لترابط المجتمع ، وجب إعضاء هذه القرابة حقها من الصلة والإحسان والإكرام .

كما حدث ذلك في عهد النبي ﷺ بعد غزوة بني المصطلق ، حيث سبى المسلمون الكثير من بني المصطلق ومن بينهم جورية بنت الحارث، فأعتقها النبي وتروجها ، فراء المسلمون أن ما بأيديهم من السبي لاينبغي لهم ، وقد أصبحو أصهار نبيهم ﷺ فأعتقو كل ما بأيديهم من السبي.[٥]

---

[١] _سورة الفرقان آية ٥٤

[٢] الجامع لإحكام القرآن ، القرطبي ،ج\٩ص ٥٨

[٣] _ سورة النحل آية ٧٢

[٤] **أنظر** تفسير القرآن بالقرآن _مج ٤ ج\١٤ ص\ ٣٢٩

[٥] إمتاع الا سماع بما للنبي من أحوال والاموال والحفدة والمتاع، المقريزي ج\ ٦ ص\ **٨٤**

فقالت عائشة ﵂ _ ما أعظم امرأة كانت أعظم بركة علي قومها من جويرية بنت حارث فقد أعتق بتزويج رسول الله لها مائة أهل بيت من المصطلق.[١]

## المطلب الثاني : حكمة التحريم بالمصاهرة

_التحريم بالمصاهرة إنما جاء لعلة طارئة وهي التصاهر وما يترتب عليه من صلات وثيقة بين المتصاهرين إقتضت هذا التحريم .

ولأن زوجة الرجل شقيقة روحه، فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام ، وبنتها بمنزلة ابنته في العطف والحنان، وكذلك تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته في التعاطف والحنان، وكما يُنزل الابن امرأة أبيه منزلة أمه في التكريم والاحترام .

وبما أن الله سبحانه وتعالي بين لنا في كتابه العزيز أن حكمة الزواج هي سكون نفس كلا الزوجين إلي الآخرة، والمودة والرحمة بينهما وبين من يلتحم معهما بلحمة النسب قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً-}[٢]

فقيد سكون النفس الخاص بالزوجيه ولم يقيد المودة والرحمة لأنها تكون بين الزوجين ومن يلتحم معها بلحمة النسب وتزداد وتقوى بالولد[٣] .

---

[١] سنن أبي داؤد كتاب العق باب في بيع المكا تب إذا فسخت المكاتبة حديث رقم ٣٩٣١ ص ٢٢ وقال الا لباني حسن

[٢] _سورة الروم آية٢١

[٣] _أنظر فقه السنه ،السيد سابق ص {٢٢٢}ا

ويمكن ان نلخص حكمة التحريم بما يلي:

١\ إن الحكمة من تحريم زوجة الاصول : أن الزوجة بالنسبة لفروع زوجها بمنزلة التقدير والاحترام فيحرم الزواج بها ، كما يحرم أيضاً الزواج بالام وهذا ماتقتضيه الفطرة السليمة .

٢\تحريم فروع الزوجة هو: دليل علي ثبوت الحرمة في حالة دخول " سواء كانت في الحجر أم لم تكن .[١]

٣\ أن الحكمة من تحريم زوجة الاصل هو : أن الشريعة الإسلاميه لو أباحت للزوج الزواج بأم زوجته،وللابن ان ينكح زوجة أبيه ، أو سمح للاب بأن "يقترن بزوجته ابنه "لنتج عن ذلك نشوب الفوضي والخوف من المخالطة التي تفضى إلي قطعية الرحم.[٢]

٤\ أن الحكمة من تحريم زوجة الفروع هي : أن بنت الزوجة تحل بعد العقد علي الأم .[٣]

[١] ـ ينظرمحمد ابو زهرة محاضرات في عقدالزواج وأثاره – ص١٠٩ـ١١١

[٢] ـ أنظر أحكام الزواج والطلاق في الإسلام بدران أبو العنين بدران ص{٩٢}

[٣] ـ ينظر بدران أبو العنين بدران المرجع السابق ص{ ٩٣}

أما المباحث الأربعة فهي كالتالي

- المبحث الاول : الأحكام المتعلقة بالمصاهرة وفيه أربعة مطالب
- المطلب الأول : الفرق بين النسب والمصاهرة
- المطلب الثاني : حكم صلة المصاهرة
- المطلب الثالث : حكم المصاهرة مع فوارق النسب
- المطلب الرابع : المحرمات بالمصاهرة

## ❖المبحث الاول : الأحكام المتعلقة بالمصاهرة وفيه أربعة مطالب:

### ❖المطلب الأول : الفرق بين النسب والمصاهرة

قال الفراء[١] : النسب الذي لايحل نكاحه، والصهر الذي يحل نكاحه كبنات العم، والخال ونحوهما من القرابة التي يحل تزويجها .

وقيل النسب سبعة أصناف ذكرو في قوله تعال {قَالَ تَعَالَى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾}[٢]

---

١الإمام ابو زكريا بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي مولى بن أسد ، المعروف بالفراء ، لقب به لأنه كان يفري الكلام " اي كان يصلحه . ولد الفراء في الكوفة سنة ١٤٤ هجري كما حققه الدكتور أحمد الانصاري ثم انتقل الي بغداد وجعل أكثر مقامه فيها .

_ تفسير ابن فورك : ألإمام المتكلم الفقيه الأ صولي النحوي الأديب أبو بكر مُحَمَّد بن الحسن بن فورك الانصاري الأصبهاني السافعي

٢ج\١ ص {٢٠١}

قال القرطبي [١] في الفرق بين النسب والمصاهرة : قال ابن عطية : وحكي الزهري [٢] قولان أن النسب من جهة البنين ، والصهر من جهة البنات قلت وذكرها هذا القول النحاس.

قال ابن عثيمين : كثير من الناس لا يفهمون من كلمة الأنساب ، أو من كلمة الأرحام إلا اقارب الزوج والزوجة ، حتي الرجل يقول: هؤلاء أنسابي أو أرحامي لأنه تزوج منهم ، وهذا خطأ على اللغة والشرع ، لإن الأنساب هم القرابة من الأب أو من الأم ، ولأرحام كذلك هم القرابة من الأم أو الأب .

وأما الأقارب من الزوجين فإنهم يسمون أصهارا لا أنساباً[٣]

والنسب علاقة عضوية طبيعية والمصاهرة شيئ مستحدث ولد عن طريق الأعراف المتفقة عليها [٤] قال تعالى قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [٦]

[٧] .جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين : النسب والمصاهرة .[٨]

---

١ــ مُحَمَّد بن أحمد ابي بكر بن فرح كنيته أبو عبد الله ولد بقرطبة ب(الأندلس) حيث تعلم القرآن الكريم وقواعد اللغة العربيه وتوسع بدراسة الفقه والقراءت والبلاغة وعلوم القرآن وغيرها كما تعلم الشعر أيضا. انتقل الي مصر واستقر بمنية بني خصيب (المينا) حتي وافته المنية في ٩ شوال ٦٧١هـ، وهو يعتبر من كبار المفسرين وكان فقيها ومحدثاً ورعاً وزاهداً متعبداً.

٢ــ ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي (المتوفي بعد سنة٤٠٠هـ/١٠١٣م) هو طبيب عربي مسلم عاش في الأندلس يعد أعزم الجراحين الذين ظهرو في العالم الإسلامي ، ووصفه الكثيرون بأبي الجراحة الحديثه . أعظم مساهمة في الطب هو كتاب (( التصريف لمن عجز عن التأليف )) الذي يعد موسوعة طبيه من ثلاثين مجلدا . كان لمساهمته الطبيه سواء في التقنيات الطبيه المستخد مة أو الأجهزة التي صنعها تأثيرها الكبير لافي الشرق والغرب، حتي أن بعض اختراعاته لاتزال مستخدمة إلي اليوم . ويعد الزهراوي أول طبيب يصف الحمل المنتبذ، كما أنه من أول من اكتشف الطبيعة الوارثية لمرض الناعور( الهليموفيليا)

٣ ــ فتاوى نور على الدرب لإبن عثيمين ١١/٦

٤ ــ إرسيف ملتقي أهل الحديث ١٠٥٥٢/٧٨

٥ــ سورة الفرقان الآية ٥٤

٦ ــ أنظر فتاوى نور علي الدرب المرجع السابق ١٢/٦

## المطلب الثاني : حكم صلة المصاهرة

حث الإسلام على حسن التعامل والإحسان إلي المسلمين عامة ، ويزاد على ذلك مالهم من حق زائد بسبب المصاهرة. وإكرام الأصهار وتبجيلهم وتوفيرهم من الأمور التي ندب إليها ، وهي دليل على المروءة وحسن الخلق ، وسبب قوي لإدامة العشرة بين الزوجين وتوطيد[١] العلاقة بين الأ سرتين فهو عامل مهمّ في زيادة المحبة والألفة ببين الزوجين وله أثر طيب تحمد عقباه غلى الذرية .

وفي شأن المصاهرة يوصي النبي ﷺ بالإحسان إلي من ربطته بهم مصاهرة فقال: (( إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمي فيها القيراط ، فإذا فتحتموها فأحسنو إليها ، فإن لهم ذمة ورحما. أو قال ذمة وصهرا[٢] فتعليله ﷺ للأمر بإكرام أهل مصر بأن لهم صهراً يدل على أن المصاهرة تقتضي المزيد من الإكرام كالقرابة . لكن أهل الزوجة ليسو من أرحام الزوج على أية حال ،وللمسلم على المسلم حقوق .

وعلى هذا فعلى الرجل أن يتصف بهذا الخلق الحميد مع أهل زوجته ، فذلك خير له في الدنيا والأخرة فضلاً عن كون ذلك عاملا مؤثرا في حب الزوجة لزوجها ، وقد دل ذلك عموم أوامر الشرع بالتواصل والتراحم بين المسلمين ، ففي مسند أحمد عن ابن عمر أنه_ كان يقول إن رسول الله ﷺ قال له:( أفشو السلام ، وأطعمو الطعام، وكونو عبادالله إخوانا كماأمركم الله عزوجل _رواه الامامأحمد وحسنه الأرناؤوط.[٣]

---

[١] _ توطيد مصدر وَطّدَ ومنها تقوية وتثبيت

[٢] _أخرجه مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ﷺ ، باب وصية النبي ﷺ بأهل مصر ، حديث رقم ٢٥٤٣ ج/٤ ص/١٩٧٠

[٣] أخرجه أحمد في مسنده {ج/٢/١٥٦} وابن ماجه في السنن ، باب إطعام الطعام{٣٢٥٢}، وابن عدي في الكامل{٧٤١} والبيهقيفي شعب الإيمان {٨٧٥٠_٨٩٥١}، والخطيب في تاريخ بغداد {٢١٢/٤}.كلهم من طريق ابن جريج عن سلمان ابن موسى عن نافع عن ابن عمر وسليمان ابن موسى، وابن جريج ثقة مدلس ، وقد صرح بالسماع عن أحمد . وحكم الالباني في صحة الحديث .

وفي صحيح مسلم : عن ابي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ (( لاتدخلو الجنة حتى تؤمنو ، ولا تؤمنو حتي تحابو، أولا أذلكم علي شيئ إذا فعلتموه تحابتم أفشو السلام بينكم)).[١]

ولا ينبغي أن تقف العادات وإختلافها عائقا أمام التواصل بين أهل الإسلام ، وخصوصا بين من تجمعهم علاقة وطيدة كعلاقة المصاهرة ، فالمسلمون أمة واحدة بل كلهم كالجسد الواحد، وعلي إفتراط ماذكرت من عدم إئتلافك مع عاداتهم وتقاليدهم، فإن هناك حد أدني من الصلة تستطيع أن تؤديه لهم بدون أن تختلط بهم الخلطة التي تتأدى بسببها من عاداتهم إما أن تقاضعهم تماما فهذا لايجور ، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تباغضو ، ولا تحاسدو ، ولا تدابزو ، وكونو عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام)).[٢]

قال النووي[٣] في شرح مسلم (التدابر) : المعادات وقيل القطيعة ، لأن كل واحد يولي صاحبه دبره.

---

[١] أخرجه مسلم ،كتاب الايمان ، بابب بيان أنه لايدخل الجنة الا المؤمنون وأن من محبة المؤمنين من الأيمان ، وإن إفشاء السلام سبب لحصولها .ج/١ص{٧٤}، رقم الحديث {٥٤}

[٢] أخرجه مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب ، باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر، رقم الحديث {٤٧٦٩}

[٣] – الشيخ الإمام العالم المتقن محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النّووي الفقيه المحَدِّث الشافعي المتوفى بنوا قرية من قرى الشام في رجب سنة ست وسبعين وستمائة، عن خمس وأربعين سنة.

وفي صحيح البخاري وهذا لفظ البخاري[١] عن أبي ايوب الأنصاري ﷺ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. [٢]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾ [٣]

## المطلب الثالث : حكم المصاهرة مع فوارق الأنساب

في هذا المطلب نحب أن ننبه على قضية اجتماعية لها خطرها في المجتمعات، وهي: { إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ } [٣] أي: متساوون في الخلقة، ونظام التكارم أو المكارمة ليس في تلك الأنساب؛ لأن مردها إلى نسب واحد، ولكن حقيقة المكارمة في البشر إنما هي بالتقوى، (أتقاكم أكرمكم) ، في هذه القضية نجد بعض الناس فيما يتعلق بالأنساب والزواج يتشددون، ويفرقون بين جماعة أو طائفة من الجماعة وطائفة أخرى، فإذا كان النسب مسلسلاً إلى قبيلة من القبائل؛ فلا يزوج إلا من كان كذلك مسلسلاً نسبه إلى قبيلة من القبائل، ويقولون: نريد أن نحفظ أنسابنا.

وقد جاء عن عمر بن الخطاب ﷺ: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) [٥]، فيقولون: حفظ النسب مطلوب لصلة الرحم.

---

"

١ــ أبو عبد الله البخاري ، مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزدزبة، وقيل بذدزبة، وهي لفظة بخارية، معناها الزرّ، وولد في شوال سنة اربع وتسعين ومائة.

٢ــ متفق عليه

٣ــ سورة الحجرات الآية ١٣

٤ــ الحجرات: ١٣

٥ سنن الترمذي باب ماجاء في تعليم النسب ج٤/ ص ٣٥١/ رقم الحديث ١٩٧٩

{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [١] ، قال: هذا عند الله، أما عندنا نحن وعند الناس وفي الدنيا لا؛ فلا يزوجون من لا يعرف انتسابه إلى قبيلة بعينها، ويفرقون بين هذا وذاك، فمن ثم وجدت تلك الطائفية أو هذا التقسيم في بني البشر، فلربما يأتي إنسان ويأخذه الحماس ويقول: هذا خطأ وهذا باطل، وهذا لا أصل له، والله يقول: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[٢][الحجرات:١٣] وفي الحديث: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) [٣]، والآن: إذا جاء من نرضى دينه وخلقه مع كونه نسيباً نزوجه، أما إذا كان ممن نرضى دينه وخلقه وليس نسيباً فلا نزوجه، وهذا مخالفة لظاهر الحديث.

إذا جاء إنسان يخطب وهو لا يُعرف ما صلة نسبه إلى قبيلة سوى؛ (كلكم لآدم وآدم من تراب)[٤] ، وجاء يخطب ابنة إنسان نسيب في قبيلته، فهل يتعين ويجب على المخطوب من عنده أن يزوجه، أم أن له الحق في أن يرفض، ولو كان من قبيلة أعلى من قبيلته ولكنه لا يريد أن يزوجه، فهل هو ملزم أم أن له الاختيار؟ الواقع أن له الاختيار، وما دام له الاختيار فيما لو تساوى معه في النسب الذي يتمسك فله الاختيار في غيره كذلك، ومعادات الناس ومحاربتهم فيها يجب أن ينظر فيها إلى النتيجة التي تترتب على ذلك، وخاصة في المباحات.[٥] وترد مسألة الكفاءة إذا لم ينفق الأولياء والزوجات على ذلك فليس للولي وأن كان ابا أو جداً أن يزوج بنته بدون رضاها لرجل ليس كفؤ لها حتى عند من يرى أن الأب ولي مجبر كالشافعية ، وليس للمرأة أن تزوج نفسها لغير كفؤ إذا لم يرضه أولياؤها حتي عند من يقول أن أمرها في الزواج لنفسها كالحنفية ، على ما للفريقين من شروط في ذلك ، والكفاؤة تعتبر في النسب عند بعض الفقهاء.

---

[١] _ الحجرات:١٣

[٢] الحجرات:الآية السابقة

[٣] _ سنن الترمذي / باب النكاح/ ج٢/ص ٣٨٥ / رقم الحديث١٠٨٤

[٤] مسند الإمام أحمد (ج٥/٤١١) عن أبي نضرة وإسناده صحيح إلا أنه مرسل لأن أبا نضرة ليس صحابياً.

[٥] _تفسير سورة الحجرات عطية بن محمد سالم { ج/٩ ص/٣}

وصرح بعضهم بأن غير الشرفاء ليسو أكفاء للشرفاء، وأن العجم ليسو أكفاء للعرب ، ولا نص في الكتاب والأحاديث التي يحتج بها ، وإنما العبرة في ذلك العرف ، فكل من يعد تزويجه في عرف قوم عارٌ عليهم ، لايكون كفؤا لمن يلحقهم العار بين قومهم بمصاهر.[١]

## المطلب الرابع : المحرمات بالمصاهرة

المحرمات بسبب المصاهرة على أربعة أصناف:

١ : زوجة الأصل: وهو الأب وإن علا، فيحرم على الإبن زوجة ابيه وجده وإن علا، سواء كان جده لإبيه أو لأمه لقوله تعالي: { وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلٗا }[٢] والأب يطلق على الجد وإن علا.

وفي لآية نهي صريح عن الزواج من زوجات الآباء ، والذي كان يفعله بعض العرب في الجاهلية ، كانو إذا مات الرجل وترك زوجة وأولاد من زوجة أخرى ورثو زوجة ابيهم كما يرثون أمواله أي أنهم كان يحق لهم أن يتزوجوها أو يزوجوها لأحد فيتصرفو فيها كما يتصرفون في المتاع والمال، فحرمه الله تعالي ونهي عنه ووصفه{ بالفاحشة } زِنا عندالله {ومقتاً} بغضا شديدا {وساء سبيلا} وقبح ذلك الفعل طريقاً.[٣]

---

١فتوى الشيخ مُحَمَّد رشيد رضا رقم الفتوى{٣٤٩}

٢ سورة النساء الآية ٢٢

٣ _ تفسير الوجيز للواحدي {ج/ ١ ص / ٢٥٨}١

والمحرم في هذه الآية زوجة الاب فقط ، أما بنتها أو أمها فلا تحرم علي الابن فيجوز أن يتزوج الرجل امراة، ويتزوج ابنه بنتها أو أمها .

والتحريم لزوجة الاب يشمل ما إذا كانت زوجة بالزواج الدائم أو المنقطع ، حتي لو لم يكن الاب قد خل عليها فمجرد عقد الزواج عليها يجعلها تحت هذا العنوان كما لافرق بين زوجة الأب النسبي والأب من الرضاعة.

٢/ زوجة الفرع : فلا يصلح أن يتزوج زوجة ابنه ، أو حفيد ة ابن ابنه ، أو زوجة سبطه ابن بنته ، مهما بعدت الدرجة ، ومجرد العقد كاف في التحريم ، وإن لم يحصل الدخول ، سواء كان العقد بالزواج الدائم أو المنقطع ، وهو يشمل زوجات الأبناء بالرضاعة أ يضاً .

ويدل على تحريم زوجات الأبناء قوله تعالي ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾[١]

والحلائل جمع حلية وهي امرأة ابن الرجل ، لاتحل للأب ، وهي من المبهمات وحليلة بمعني مُحلَّة [٣]

وقيدت الآية أن يكون الأبناء من الأصلاب لإخراج الأبناء بالتبني [٤]، لإن الرجل كان يتبني الرجل في الجاهلية ، وقد كان النبي ﷺ تبني زيدا ، فأحل الله له نكاح نساء الذين تبنوا ، وقد تزوج النبي ــ عليه الصلاة والسلام إمرأة زيد بعد ما طلقها .[٥] فلا تحرم زوجاتهم ، أما الزوجة الإبن الرضاعي فهي محرمة إستناداً إلى قول النبي ﷺ { يحرم من الرضاع مايحرم من النسب }.[٦]

---

[١] ــ النساء الآية ٢٣

[٣] ــ تفسير الوجيز للواحدي {ج/ ١ ص / ٢٥٨}

[٤] ــ التبني: هو إتخاذ الشخص ولد غيره إبنا له

[٥] ــ تفسير القرأن العزيز لإبن ابي زمين { ج /١ ص/ ٣٥٩}

[٦] ــ رواه الجماعة عن عائشة ، وهذا اللفظ لإبن ماجه { نيل الأوطار ٦/ ٣١٧

والحكمة من تحريم زوحات الابناء على الاباء هو نزع الضغائن والأحقاد من القلوب[١]

٣/ أصل الزوجة : وهي أمها ،وأم أمها ، وأم أبيها ، وإن علت سواء كانت هذه الأمومة بالنسب أو بالرضاع ، وهن يحرمن على الرجل بمجرد عقده على زوجة حتي وأن لم يد خل بها ، كما راى جمهور الفقهاء ، وسواء كان العقد للزواج دائم أو منقطع ، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة ، وذلك لقوله تعالى: { وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ }[٢]

## مسألة: إعتبار كون الربيبة في الحجر لسريان الحرمة

المقصود بالربائب : هي جمع ربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره وسميت ربيبة لأن زوج أمها يربيها . ويشمل مفهوم الربائب كل بنت لامرأة الرجل من غيره سواء كانت بنتها من نسب أو رضاع ، وبتعبير أخر يشمل مفهوم الربائب فروع زوجة الرجل التي دخل بها من غيره ، وهنّ بناتها وبناتهنّ وبنات أبنائها وإن نزلن[٣]

إختلف الفقهاء في ذلك علي قولين :

القول الأول : إشتراط ذلك فلا تحرم عليه إذا لم تكن في حجره ،

وروي عن عن عمر وعلي ــ رضي الله عنهم ــ أنهما رخصا في ذلك ، وهذا ما ذهب إليه داود، والظاهرية يقول ابن حزم[٤] : أما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة ، فإن كانت

---

[١] ــ أنظر الموانع الشرعية لعقد الزواج {ص/١١.

[٢] ــ سوررة النساء الآية ٢٣

[٣] ــ عيسى حداد ، عقد الزواج دراسة مقارنة ، ص ٢٠٤ــ٢٠٥.

[٤] ابن حزم الأندلس ــ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد هـ / ٧ نوفيمبر ٩٩٤م قرطبة ــ ٢٨ شعبان ٤٥٦هـ / ١٥ اغسطس ١٠٦٤م ولبة ) يعد من أكبر الأندلس القرطبي ( ٣٠ رمضان ٣٨٤ علماء الأندلس وأكبر علماء الإسلام تصنيفا وتأليفا بعد الإمام الطبري وهو إمام حافظ . فقيه ظاهري ، ومجدد القول به ، بل محيي المذهب بعد زواله في السرق. ومتكلم وأديب وشاعر ونسابته وعالم برجال الحديث وناقد ومحلل بل وصفه البعض ــ بالفيلسوف =

الإبنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطئ أو لم يطأ ، لكن خلا بها بالتلذذ لم تحل له ابنتها أبدا ، فإن دخل بالأم ولم تكن الإبنة في حجره ، أوكانت الإبنة في حجره ، ولم يدخل بالأم ، فزواج الإبنة له حلال، وأما من تزوج أمة لها أم أوملك أمة تحل له ولها أم ، فالأم حرام عليه بذلك أبد الأبد _ وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطأها [١]

**ومن أدلتهم علي ذلك:**

أن الله حرم الربيبة بشرطين أحدهما: أن تكون الربيبة في حجر المتزوج بأمها

والثاني : الدخول بالأم فإن عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم .

حديث أم حبيبة قال ( يارسول الله انكح أختي ، قال: أو تحبين ذلك قلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي قال: فإنها لا تحل لي قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة ، قال : لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبيها ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن[٢]

قول مالك بن أوس : كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها ، فلقيت علي بن أبي طالب ، قال لي : مالك فأخبرته فقال: ألها ابنة ، يعني من غيرك قلت :نعم قال : كانت في حجرك قلت : لا هي في الطائف قال : فأنكحها قلت: فأين قوله تعالي{وَربائبكم} قال : إنها لم تكن في حجرك [٣]

---

كما عد من أوائل من قال بكروية الأرض، كما كان وزير سياسي لبني أمية ، سلك طريق نبذ التقليد وتحرير الإتباع ، قامت عليه جماعة من المالكيه وشُرد عن وطنه ، توفي لاحقاً في منزلة في أرض أبويه منت ليسم المعروفة بمونتيخار حالياً وهي قرية قريبة من ولبة

[١] _ شرح الورقات في أصول الفقه = المحلي ، جلال الدين المحلي { ص/١٤٠}

[٢] _ البخاري ٥/١٩٥٤، مسلم :٢/١٠٧٢، ابن حبان :٩/٤٢٢، النسائي :٧/٧٥، ابن ماجة :٣/٢٩

[٣] _ ذكره في فتح الباري ٩/١٥٨

القول الثاني:عدم إشتراط ذلك ،فتحرم عليه سواء كانت في حجره أولم تكن .

قال ابن منذر[١] : وأجمع علماء الأمصار علي خلاف هذا القول ( أي القول السابق)

وقال ابن كثير : وهذا و مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف [٢]

ومن أدلتهم علي ذلك :

قولهم أن الآية خرجت مخرج الشرط ، وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب حالها ، وما خرج مخرج الغالب لايصح التمسك بمفهومه ، قال الطحاوي : وإضافتهن الي الحجور إنما ذلك علي الأغلب مما يكون عليه الربائب لأنهن لايحرمن إذالم يكن كذلك

قول النبي ﷺ لأم حبيبة في الحديث السابق : علي بناتكن ولا أخواتكن

أن التربية أو كونها في الحجر لاتأثير لها في التحريم كسائر المحرمات .

أما أن الحديث عن علي ــ رضي الله عنه ــ لايثبت لأن رواية ابراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس[٣] عن علي، وإبراهيم وهذا لايعرف وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف .

الترجيح

والقول الراجح هو القول الثاني لقوة أدلته وتمكنه من الرد لقول معارضه وهو قول جمهور العلماء خلفاً وسلفًا.[٤]

---

[١] ــ ابن المنذر النيسابوري (٢٤١هـ ــ ٣١٨هـ) هو الحافظ ابو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوري نزل مكة

[٢] ــ تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٢

[٣] ــ لابن الحدثان النصري ابو سعيد المدني مختلف في صحبته قال بعضهم راي ابا بكر وقال اخرون راى النبي ﷺ ولم يحفظ منه شيئا

[٣] وأنكر ذلك ابن معين والبخاري وابو حاتم وقالو: لا تصح له صحبة

[٤] ــ تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٢

## مسألة الدخول المعتبر في التحريم

وبتعبير آخر الدخول بالأم المعتبر في تحريم الربيبة ، وهذا شرط نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالي {وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ }[١]

وعلي هذا إذا لم يدخل الزوج بزوجته وفارقها بطلاق لم تحرم عليها بناتها من غيره، وجاز له أن يتزوج بهن . ولا يقوم موت الزوجة مقام المدخول بها أيضا كما هو الراجح عند عامة العلماء.

فيحرم علي الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وكذلك بنت بنتها أوبنت ابنها مهما نزل، فالد خول علي الأم يحرم البنات حرمة مؤبدة أما إذا عقد الشخص علي المرأة ولم يدخل بها فلا تحرم عليه ، وهذا الحكم خاص بالربيبة فنص القرآن الكريم الصريح في أن الربيبة لاتحرم علي زوج الأم إلا بعد دخوله بها.

لقد عرفنا بأن الدخول بالأم يحرم الربيبة ، لكن يبقي النظر علي الدخول المعتبر في التحريم، فنقول إختلف العلما في الدخول المعتبر علي قولين:[٢]

القول الأول : إستراط الوطء ، حتي وإن خلا بها ولم يطأها ، لم تحرم بنتها، لإنها غير مدخول بها ، وهو قول طاوس وعمرو بن دينار[٣] وغيرهما ، وهو مذهب الحنابلة ، وظاهر ، وذكر ابن حجر أنه أصح قولي الشافعي.

---

[١] _ سورة النساء الآية٢٣.

[٢] _ بدائع الصنائع في ترتيب الضائع م علاء الدين الكاساني ج ٢ /ص ٢٦١.

[٣] _ عمرو بن دينار المكى ، أبو محمد الأثرم ، الجمحى مولى موسى بن باذم.

واستدلو علي ذلك بما روي عن ابن عباس ﷺ _ من قوله ( الدخول والتغشي ولإفضاء والمباشرة والزفت واللمس الجماع الا أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء )[١]

القول الثاني : عدم إشتراط الوطئ وإعتبار التلذذ ، وهو قول مالك والثوري[٢] وإبي حنيفة ولأوزاعي[٣] والليث وأكثر العلماء

االترجيح

أن الأرجح في المسألة هو اعتبار الدخول مقصودا به المباشرة لا مجرد النظر خاصة أن كان ذلك النظر اختلاسا بخلاف النظر للعورة فإنه يؤثر في التحريم بالشروط المذكورة سابقا، والعلة من ذلك . فيما نرى أن كلا من المباشرة والجماع يحققان غاية واحدة وهي التلذذ ، ولا يزيد الجماع علي ذلك إلا باحتمال الحمل ، وهو باتفاق الفقهاء غير معتبر .

أما حديث ابن عباس ـــﷺ _ فليس نصا في المسألة لأنه يتكلم عن الكتابة القرآنية ، ولم يقصد الإفتاء في هذا الأمر ، فما قاله صحيح ، ولكن ليس علي عمومه ، بل حتي لو قلنا بتعميم قوله لم يكن ذلك بعيدا ، لأن الأدب القرآني يشمل المباشرة الجماع،فكلاهما مما يستحيا من ذكره بالتصريح [٤]

[١] _ فتح الباري ،١٥٨/٩.

٢ _ أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (٩٧هـ-١٦١هـ) فقيه كوفي، وأحد أعلام الزهد عند المسلمين ،ولإمام من ائمة [٢] الحديث النبوي ، وواحد من تابعي التابعين وصاحب واحد من المذاهب

٣ _ الامام الحافظ امام بيروت وسائر الشام والمغرب والأندلس أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي ، فقيه ومحدث وأحد [٣] اتباعي التابعين وإمام أهل الشام

[٤] _ أنظر موانع الزواج ص/٣٤

## المبحث الثاني : ما تثبت به حرمة المصاهرة وفيه ثلاث مطالب

### المطلب الأول : ألأسباب المتفقة عليها

### المطلب الثاني: العقد الصحيح

### المطلب الثالث : الوطء بشبهة

## المبحث الثاني : ما تثبت به حرمة المصاهرة وفيه ثلاث مطالب

تثبت حرمة المصاهرة بأسباب عدة، اتفق الفقهاء بعضها ،واختلفو في بعضها الآخر.

### ❖المطلب الأول : ألأسباب المتفقة عليها

الأسباب التي اتفقو على الّتحريم بها، فهي إثنان، هما:

١.العقد الصحيح ٢. الوطئ بشبهة.-

**المطلب الثاني: العقد الصحيح**

ذهب الفقهاء ألي ان العقد الصحيح مثبت لحرمة المصاهرة باتفاق الفقهاء من غير خلاف، وذلك في أصناف المصاهرة الثلاثة الأخيرة ، باستثناء الربيبة فإنه يشترط في تحريمها علي الزواج إلي جانب العقد الصحيح لدّخول بالأم فعلاً عند الجمهور استدلالاً بنص الآية الكريمة :{ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[١] وتحرم الربيبة بالتلذذ بالزوجة دون الدخول بهافعلاً عند المالكيه، ولو كان التلذذ بها بعد موتها، ويتحقق التلذذ عندهم بالنظر إلي داخل جسمها إن وجدت معه لذة، وإن لم يقصدها الزوج .

والمالكية تشترط في هذا بلوغ الزوج، دون بلوغ المرأة، فإذا لم يكن الزوج بالغاً، لم تحريم الربية عليه.[٢]

---

[١] _ النساء الآية ٢٣ .

[٢] _ انظر احكام المرأة في الفقه الاسلامي، ص٥٧ وموانع الزواج ص٢٣.

## المطلب الثالث : الوطء بشبهة

الوطء بشبهة، أو بعقد فاسد درئ فيه الحد، أو وطء المملوكة بملك اليمين بشراء صحيح أو فاسد. لأن الدخول في ذلك حول معتبر بالجملة، بل هو نكاح لغة وشرعاً عند أكثر الفقهاء، وإذا كان كذلك ،كان داخلاً في نص الآية الكريمة:{ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم }[١] فيحرم به مصاهرة مايحرم بالعقد الصحيح.

ويشترط للتحريم بالوطء هذا أن تكون المرأة الموطوءة مشتهاة، أي سن الشهوة ، وهو مقدر بتسع سنين ، وأن يكون الرجل من أهل الشهوة أيضاً، والحنابلة تقدره بعشر سنين .

كما يشترط لثبوت التحريم بالوطء، أن يكون كل من الواطئ والموطوءة حياً وقت الوطء، فلو كان أحدهما ميتاً لم يتعلق بهذا الوطء حرمة المصاهرة.[٢]

أجمع علماء الأمصار علي أن الرجل إذا واطئ امرأة بنكاح فاسد، أو بشراء فاسد، أنها تحرم علي أبيه ،وابنه ،وأجداده، وولد ولده.

وهذا ماذهب إليه مالك ، والأوزاعي ، والثوري[٣]، وإسحاق[٤] ، وأبي ثور[٥] وأصحاب الرأي كما قال ابن المنذر.

---

[١] _النساء الآية٢٢

[٢] _ أنظر الفقه علي المذاهب الأربعة م / عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، ج ٤ ص٢٣٩

[٣]_أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي هو فقيه من بغداد وصاحب الإمام الشافعي، وناقل الأقوال القديمة عنه، وبعد أحد أهم فقهاء الد ين المأخوذ برأيهم . ذكر أنه حين قدم الشافعي العراق وأخذ عنه رفض مذهبه الأول واتبع مذهب الشافعي حتي مات . توفي في ٢٧ صفر سنه ٢٤٦هـ بغداد والموافق٢٢ مايو ٨٦٠، ودفن بمقبرة تسمي بباب الكناس أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي ج / ١٢ ص/٧٢.

[٣]_ابويعقوب إسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنطلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (١٦١_٢٣٨_هـ=٧٧٨_٨٥٣م) وهو عالم خراسان ففي عصره من سكان مرو(قاعدة خراسان) وهو أحد كبار الحفاظ.

طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الامام احمد بن حبل والبخاري ومسلم والترمدي والنسائ وغيرهم ينظر سير المرجع السابق ج١١ / ص ٣٥٨٩٠٦

[٥] _ أنظر تفسير القرطبي ١١٤/٥ وموانع الزواج ص/٢٤

المبحث الثالث : الأسباب ألتي إختلف الفقهاء فيها وفيه أربعة مطالب :

المطلب ألاول : المصاهرة بالعقد الفاسد

المطلب الثاني : مدى ثبوتت أثر الزنا في حرمة المصاهرة

المطلب الثالث : إثبات تحريم المصاهرة من غير الوطء وفيه ثلاثة فروع

الفرع الاول: أثر المس والنظر في حرمة المصاهرة

الفرع الثاني : أثر التقبيل ومقدمات الجماع في حرمة المصاهرة

الفرع الثالث : أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة

المطلب الرابع : أثر اللواط والوطء في الدبر

## المبحث الثالث : الأسباب ألتي إختلف الفقهاء فيها وفيها سبعة مطالب :

### المطلب ألاول : المصاهرة بالعقد الفاسد:

أختلف أئمة المذاهب الأربعة علي أربعة أقوال :

**١**/ ذهب الحنفية : إلي عدم ائجاب المصاهرة بالعقد الفاسد، فمن عقدعلي إمرأة عقداً فاسدا لاتحرم عليه أمها.

**٢**/ ذهب المالكية بقولهم: بأن العقد الفاسد يثبت به حرمة المصاهرة، والعقد الفاسد عندهم نوعان : قسم متفق علي فساده بين الأئمة ، كنكاح المحارم إذا كان الزوجان لايعلمان ذلك وقت العقد وهذا لاتثبت به المصاهرة المحرة به مالم يتبعه دخول أو مقدمات ، فإذا تبعه دخول أومقدماته تثبت به المصاهرة ، هذا إذا لم يجب به الحد ، فإن وجب به الحد لم تثبت به المصاهرة أيضاً.

وقسم غير مجمع علي فساده ؛ ومثل ذلك نكاح المحرم بنسك، وألنكاح بلا ولي، حييث تمذهب الحنفية بصحتهما خلاف لباقي الأئمة. وهذا القسم تثبت به حرمة المصاهرة كما تثبت بالنكاح الصحيح تماماً، ولو لم يتبعه دخول. باستثناء الربيبة.

**٣**/ ذهب الشافعية: أن العقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة " ولكن يشترطون تحريم وطء الأم لكي تحرم بنتها ، فإذا "عقد عليها عقد فاسدا" ثم وطأها بناء علي ذلك العقد حرمت بنتها، أما إذا " عقد علي البنت عقدا فاسدا"؛ ولكن لم يدخل بها فالأم لاتحرم عليه.

**٤**/"ذهب الحنابلة : أن العقد الفاسد" تثبت به حرمة المصاهرة مثلما تثبت به حرمة النكاح"؛

بإستثناء "الحل، والإحصان، والإرث ، وتصنيف الصداق بالفرقة قبل المسيس، فلا يترتب علي النكاح الفاسد حل وطء المرأة المعقود عليها، ولا إحلا لها لمطلقها ثلاثاً.

ولا توصف بالإحصان ،كما لايوصف الزواج به ولا يتوارثان به؛ وإذا طلقها قبل الدخول والمسيس لا تستحق نصف الصداق، أما ماعدا ذلك فحرمة المصاهرة تثبت[١].

**المطاب الثاني : مدى ثبوتت أثر الزنا في حرمة المصاهرة**

الزنا لغة: الفجور[٢] وقيل الرقي على الشيء.[٣]

وفي الإضطلاح: عرفه إمام ابن عرفة ــرحمه الله تعالي ــبأنه ( تغيب حسفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلّه عمدا.)[٤]

العلماء رحمهم الله تعالي أجمعو علي ثبوت تحريم المصاهرةبالوطء الحلال ،كمن تزوج امرأة فإن أمها تحرم عليه، وتحرم عليه ابنتها أيضا إن كان قد دخل بها، وتحرم المرأة علي أبيه وإن علا، وابنه وإن نزل. [٥]

واختلفو في الزنا بالمرأة هل تنشر الحرمية ولا يحل لأصول الزاني بها وفروعه علي قولين :

ــ**القول الأول** :وقال به مذهب الحنابلة والحنفية وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء ومجاهد والشعبي والثوري وإسحاق.

قالو أن الوطء الحرام ــالزنيــ وإن كان حراما إلا أنه تثبت به حرمة المصاهرة، فهو كالوطء الحلال والوطء الفاسد، فإذا زني رجل بإمرأة حرمت علي أبيه وأبنه، وحرمت عليه أمه وابنته كالوطء الحلال أو الوطء بشبهة.[٦]

---

[١] ــ أنظرالفقه على المذاهب الأربعة ، م عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري {ج٤/ص ٦٢ــ٦٥ }/

[٢] نظر معجم مقياس اللغة {ج/٣ ص/٢٦} القاموس المحيط {١٦٦٧

[٣] ــ أنظر تاج العروس، الزبيدي{ج/١٠/ص١٦٥

[٤] } حدود ابن عرفة، مع شرحها للرضاع التونسيْ{٢/٦٣٦} عكه

[٥] ــأنظر الاشراف علي مذاهب العلماء {٥/٩٦،٩٧،٩٩} موسوعة الاجماع {صْ١١٤٦} المغني {٩/٥٧٤

[٦] ــ المغني لإبن قدامة المقدسي{ج/٦ ص٥٧٦}

وإستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالي{ وَلَاتَنكِحُواْمَانَكَحَءَابَآؤُكُم }[١]

وجه الدلالة من الآية : أن النكاح يطلق علي العقد وعلي الوطء، فلايخلو إما أن يكون حقيقة لهما علي الاشتراك، وإما أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر، وكيف ما كان يجب القول بتحريمهما جميعا؛ إذ لاتنافي بينهما كأنه قال عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} عقدا ووطأ.[٢]

-**القول الثاني**: وقال به الشافعي وابوثور، ومالك، وابن المندر، وبه قال سعيد بن المسيب،ويحي بن يعمر،وعروة،والزهري، إن الوطء الحرام لايحرم أي لاتثبت به حرمت المصاهرة.

واستدل أصحاب هذا الراي بقول الرسول ـﷺ ((لايحرم الحرم الحلال))[٣] ،وبأن هناك فرق بين و طء حلال ووطءحرام ،فالأول تثبت به حرمة المصاهرة لما في هذا التحريم من حكمة ، فحرمة المصاهرة نعمة وهذه النعمة لاتنال بالزني وهو حرام فلا تثبت به حرمة المصاهرة ، وروي عن الإمام الشافعي أنه قال : وطء حمدت به، ووطء رجمة به فكيف يشتبهان؟ "[٤]

واستدلوا في قوله تعالي { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا }[٥]

ووجه الدلالة أن الله تعالي أثبت الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب،والنظر لايثبت به النسب فلا يثبت به الصهر.[٦]

---

[١] ـ جزء آية من سورة النساء رقم{٢٢}

[٢] ـأنظربدائع الصنائع{ج/٢ص ٥٣٦} و الاختيار لتعليل المختار(٣ ص /٥٥) المغني(٩/ص٥٢٦)

[٣] ـ صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ،رقم الحديث ١٩٤٦

[٤] ـالهدايه شرح بداية المبتدء، علي بن ابي بكر المرغياني(ج/٢ ص ٣٦٨)

[٥] ـ سورة الفرقان الآية ٥٤

[٦] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ـشمس الدين، مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني ـ (ج/٢ص ١٨٧):

**القول الراجح**: الله أعلم هو القول الأول وهو قول الجمهور من (الحنفية، المالكية،والحنابلة) فالوطء الحرام تثبت به حرمت المصاهرة ، باعتباره وطأ يتولد بسببه الولد وتحقق بهذا الولد الجزئية فيما بينه وبين الواطئ ،والموطوءة، كما هو الحال في الوطء الحلال.

**المطلب الثالث : إثبات تحريم المصاهرة من غير الوطء وفيه ثلاثة فروع**

**الفرع الأول : أثر المس والنظر في حرمة المصاهرة**

إثبات تحريم المصاهرة من غير الوطء: أي يقوم النظر أو اللّمس مقام الوطء في ثبوت حرمة المصاهرة ، وإختلفت أراء الفقهاء والمذاهب الفقهية ، وسنحاول أن نبين أهم الآراء علي النحو التالي:

١ــ المذهب الحنفي: قالو من مسته إمرأة بشهوة تثبت به حرمت المصاهرة وكذا من النظر إلي فرج إمرأة .وعللو الحنفية أن اللّمس والنظر داعيان إلي الوطء، فيقوم كل منهما مقام الوطء، في موضع الإحتياط، وإحتجو لما روي عن الرسول ﷺ (( من نظر إلي فرج إمرأة لم تحل له أمها ولا إبنتها[١])) وقياس علي النظر قالو" إذا ثبتت الحرمة بالنظر فاللمس أولي."[٢].

٢ــ المذهب الشافعي : لا يثبت حرمة المصاهرة بلمس المرأة أو بالنظر إلي فرجها ، جاء في المجموع شرح المهذب [٣]" المباشرة فيما دون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة ، في أحد القولين: هو كالوطء في التحريم ، لانها مباشرة لا تستباح إلا بملك، والقول الثاني: لا يحرم بها ما يحرم بالوطء لقوله تعالي: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[٤]

ولأنها مباشرة لاتوجب العدة ، فلا يتعلق بهذا التحريم كالمباشرة أي اللّمس بغير شهوة.

---

[١] ــ حديث منكر ، مُحَمَّد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعية م ١ ج١١ ص ٦٦٨

[٢] ــ علاء الدين ابو بكر الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٢/ص٢٦٠

[٣] ــ محي الدين بن شرف النووي ، المجموع شرح المهذب ، وأبي إسحاق إبراهيم بن علي يوسف الشيرازي ،ج١٠،ص٣٧٧

[٤] ــ سورة النساء ، الآية ٢٣

وجاء في مغني المحتاج :" وليست مباشرة كلمس،وقبلة بشهوة أو أمة أو أجنبية ،كوطء في القول الأظهر، لأنها لاتوجب العدة،فكذا لاتجب الحرمة[١].

**٣**ـالمذهب المالكي وحرم فصول الزوجة إن تتلدد بزوجته(الأم)في قوله تعالي { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}والمراد بالدخول مطلق التلذذ، ولوبغير جماع [٢].

وقالو أيضا: أن بنات الزوجة فلا يحرمن بمجرد العقد بل بالوطء ،وفي معني الوطء مقدمات من نحو المباشرة فيما دون الفرج [٣]

**ألراي الراج** : والرأي الراجح ماذهب اليه الشافعية هو أن حرمة المصاهرة تثبت بالوطء ولا تثبت باللمس ، أو بالنظر بشهوة أو بغير شهوة [٤].

**الدليل الأول** علي الترجيح: الإحتجاج بالإحتياط المستلزم للتحريم باللمس والنظر،يرد عليه أن هذا ليس للإحتياط المرغوب فيه لعدم وجود سند شرعي له[٥].

**الدليل الثاني** : حديث من نظر إلي فرج إمرأة لم تحل له أمها وإبنتها، وقال الدار قطني أنه ضعيف ،وقيل هو موقوف على ابن مسعود، وهو قد يحمل الكناية على الوطء، فلا يكون حجة للقبول بوقوع حرمة المصاهرة بالنظر[٦].

**الدليل الثالث**: تثبت المصاهرة بالعقد النكاح الخالي من الوطء، ومن الدخول، الفاظ النكاح يطلق علي هذين المعنين ، والوطء هو المعبر عنه بالدخول في قوله تعالي : **وربائبكم** ...التي دخلتم بهنّ فتفسير (الدخول) يعني التلذذ بالوطء أو مقدماته، وهو من قبيل تحميل

---

[١] ـالشربيني، مغني المحتاج المرجع السابق ج٢ص١٧٨.

[٢] ـالرسالة في فقه الإمام مالك ل أبي مُحَّد بن زيد القرواني ص٦٦

[٣] ـحاشية الدسوقي علي الشرح الكبير لأبي البركات ج٢ص٣٩٩

[٤] ـالمغني المرجع السابق ص٥٨٠

[٥] ـ فتح القدير لإبن الهمام السيواسي،ج ١٠/ص٢٤

[٦] ـ المغني المرجع السابق ص٥٨٠

النص من المعاني أكثر مما يحتمل ، فلا يجوز ، وقالو المفسرين في قوله تعالي ( دخلتّمم بهنّ) كناية عن الجماع والوطء ، وبهذا التفسير يخرج اللمس والنظر من مفهوم الدخول[١] .

## الفرع الثاني : أثر التقبيل في حرمة المصاهرة

أن من قبل امرأة بغيرشهوة فله أن يتزوج بنتها أو أمها، ويجوز لها الزواج بأصوله أوفروعه، باتفاق الفقهاء[٢].

أما التقبيل علي الفم أو المس بشهوة فقد اختلفو في تأثيرها في حرمة المصاهرة على قولين:

**القول الأول**: أن المباشرة والتقبيل ولو بشهوة لايحرم علي المقبل أصول من يقبلها ولا فروعها زوجة كانت أم أجنبية ، وهذا ماذهب اليه المالكية، والشافعية، والحنابلة.

واستدلو بعموم قوله تعالي (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ) [٣]

**القول الثاني**: أن المباشرة بشهوة يوجب حرمة المصاهرة ، فمن مس أوقبل أم امرأته بشهوة لا تحل له أصولها ولا فروعها ، وحرمت عليها أصوله وفروعه. ومن قبل أم إمرأته بشهوة حرمت عليه امرأته، أما لو قبل أخت امرأته ولو بشهوة فإنه لاتحرم عليه امرأته ، وهو مذهب الحنفية وكان الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه الله يفتي بالحرمة في القبلة علي الفم ،والدقن، والخد، والرأس. وإن كان علي المقنعة وكان يقول : لا يصدق في أنه لم يكن بشهوة، لكن يصدق إذا انكر الشهوة يعني في المس إلا أن يقوم منتشرا فيعانقها ، وانتشاره دليل الشهوة وهذا إشارة إلي ان المس لا يفتي بالحرمة مالم ينضم اليه دليل آخر يدل علي الشهوة . وقيل : إن مس شعر رأس المرأة عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة والرجعة[٤]

---

[١] _ تفسير الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيوب الأقاويل في وجوه التأويل ، ج١/ ص٤٩٦،

[٢] _ التاج المذهب لاحكام المذاهب ،ج٢/ص١٤٠

[٣] _ النساء :٢٤

[٤] _ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ﷺ أبو المعالي برهان الدين ،ج٣/ص ٦٦:

**الترجيح:**

القول الأول هو الراجح في هذه المسألة الذي هو بعدم ثبوت حرمة المصاهرة بالتقبيل.

**الفرع الثالث** : أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة

صرح الحنفية بأن المعانقة عن شهوة كالقبلة في نشر حرمة المصاهرة فمن عانق أم امرأته حرمت عليه امرأته مالم يظهر عدم الشهوة.

ونقل ابن عابدين عن الفيض : لو قام إليها وعانقها منتشرا،أو قبلها وقال : لم يكن عن شهوة لا يصدق ، ولو قبل ولم تنتشر آلته وقال : كان عن غير شهوة يصدق ، وقيل :لايصدق لو قبلها علي الفم ، وبه يفتى، ثم قال ابن عابدين : فهذا كما تراى صريح في ترجيح التفصيل.

**المطلب الرابع** : أثر اللواط والوطء في الدبر

اللّوَاطُ: لغة اسم مشتق من مادة "لَوَطَ"، فللاَّمُ وَالْوَاوُ والطَّاءُ كَلمةٌ تدل على اللصوق يقال : لاط الشيء بقلبي إذا لصق [١]، ولاط لشيء لواطا: أخفاه وألصقه وشيء لوط: لازق [٢]

اصضلاحا: هو إئلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثي [٣]

نوع من الشذوذ الجنسي، حيث يتم الانجذاب إلي آخرين من نفس الجنس عند الذكور .

وهو جماع عن طريق الشرج، يعتبر حريمة معروفة مند القدم وشائعة في كثير من البلدان، وتعاقب القوانين هذه الممارسة تختلف شدتها من بلد لآخر .

يمكن أن يكون اللواط بالتوافق، أو بالقوة ويساوي الاغتصاب في عقوبته في كثير من البلدان.

---

[١] _معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس احمد ابن زكريا (ج٥/ص٢٢١)

[٢] _ المحكم والمحيط الأعظم ، ابن سيدة علي بن اسماعيل (ج٩/ص٢٣٧)

[٣] _ الهداية للمرغياني علي بن ابي بكر (ج٢/٣٤٦) ولسان الحكلم في معرفة الأحكام (ص٣٩٨)

ذهب الحنفية . في رواية عند أحمد . وهو مذهب الأوزاعي ، إلي أن الوطء في الدبر محرم كالوطء في القبل تماماً، سواء أكان في دبره امرأة أورجل ، فيحرم علي الواطئ بذلك أصول الملوط به امرأة كان أو رجلاً، وفروعه ، وكذلك يحرم علي الملوط به أصول اللائط، وفروعه .

لكن جاء في شرح المقنع مامعناه:

(والصحيح أن اللواط لا ينشر الحرمة ، لأن المنصوص عليه في آية التحريم إنما هو البنت لا الولد، فتدخل أم اللائط والملوط به في عموم قوله تعالي :{وأحل لكم ماوراء ذلكم}[١]

وذهب الشافعية إلي أن الوطء في الدبر محرم إذا كانت الموطوءة امرأة ،وكان الوطء بعقد صحيح أو فاسد، أو كان وطءاً بشبهة، فإذا كان بغير ذلك ، أوكان في دبر غلام ،لم يُحرَّم.

أما الحنفية والمالكية ، فلم يحرمو بشيء من ذلك مطلقاً.[٢]

[١] _ النساء الآية ٢٤

[٢] _ انظر حواشي حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج لإمامين عبد االحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العباد(ج٧ص٣٠٣)

- المبحث الرابع : المصاهرة بالرضاعة فيها خمسة مطالب

❖ المطلب الأول : تعريف الرضاع لغة وشرعا

❖ المطلب الثاني المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة وفيه فرعان

❖ الفرع الأول : وقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعية

❖ الفرع الثاني :أصناف المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة

❖ : المطلب الثالث عد د الرضاعات

❖ : المطلب الرابع وقت الرضاع

❖ المطلب الخامس :أثر المصاهرة علي الشهادة

## المطلب الأول : تعريف الرضاع لغة وشرعا

والكلام عن المحرمات بسبب الرضاعة يتطلب بيان وقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعية ، ثم أصناف المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة ، وعددالرضاعات ثم بيان مدة الرضاعة ولكن قبل هذا لابد من التعريف بالرضاعة لغة وشرغاً.

اولاً :تعريف الرضاع لغة:

أ_ الرضاع بفتح الراء وكسرها ويقال رَضاعة أو رِضاعة ومعناه في اللغة أنّه إسم لمص الثدي، سواء كان من ثدي أدمية أوثدي بهيمة ونحو ذلك[١].

فيقال لغة لمن مص ثدي بقرة أو شاة أنه رضعها فإن حلب اللبن وشرب الصبي فلا يقال له رضعه[٢]

ب_الرضاعة مشتقة من الفعل( رضع _يرضع_رضعا_رضاعة) فهو جمع رُضعَ والراضع من ثدي أمه دون واسطة، وقيل الذي رضع اللؤم من ثدي أمه أي أنه في اللؤم[٣].

ج_ يقال رضاعة أورضاعا وإسم الفاعل _راضع وهومص الثدي مطلقا[٤].

[١] _ لسان العرب لإبن منظور ج١٧/ص١٣٩

[٢] _الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي لمحمد كمال الدين إمام ص ٩٣

[٣] _ عقد الزواج المرجع السابق ص/٢١٣

[٤] _الفقه على المذاهب الأربعة ، عبد الرحمن الجزيري ج٤/ص_١٣٩

**ثانياً: تعريف الرضاع شرعا:**

هومص الطفل من ثديها في مدة معينة كما يلحق بالمص في حكم التحريم إعطاء الظفل لبن المرأة في إناء أو أنبوبة أو عن طريق الأنف لائصاله إلي جوفه [١].

ب_هو شرب لبن المرأة أما كانت أو غيرها للتتغذي به[٢].

ج_ وصول لبن أدمية إلي جوف الظفل عن طريق مص الثدي والتعبير بالمص جري على الغالب، لأن المراد وصول اللبن إلي الجوف من فمه أو أنفه لا بإقطار في الأذن أو الإحليل والجائفة والأمة والحلقة. [٣]

[١] _ الفقه على المذاهب الأربعة المرجع السابق ص١٣٩

[٢] _ الخلاص في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، عبد القادر حرز الله ص ١٧١

[٣] _ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق، لصلاح مُحَّد ابو الحاج ،ص٩٢

## المطلب الثاني :المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة

### الفرع الأول : وقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعية

اختلف الفقهاء في وقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعية على قولين :

القول الاوّل : كل من يحرم بالمصاهرة، يحرم مثله بالرضاع : أي أن كل من يحرم بسبب الزواج من أصول الزوجة وفروعها، وأصول الزوج وفروعه، يحرم عند حصول الرضاع وهو قول الأئمة الأربعة[١] .

القول الثاني : التوقف فيه مع ترجيح عدم التحريم. وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [٢].

### أدلة أصحاب قول الأول:

استدل الأئمة الأربعة على وقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعية بعموم قوله ﷺ"((يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب))"[٣]

**وجه الاستدلال بالحديث**

أن الحديث أجري الرضاعة مجرى النسب وشبهها به، مع شمول النسب للمصاهرة، فما يثبت للنسب من التحريم ،يثبت للرضاعة مثلة ، فإذا حرمت امرأت الأب والإبن ، وأم المرأة وابنتها من النسب ، حرم نظيرها بالرضاع[٤] .

---

[١] _ينظر بدائع الصنائع المرجع السابق ،ج٤/ص ٦

[٢] _ مجموع فتاوى ابن تيميه ٣٤/ ٤٠

[٣] _أخرجه مسلم ، ينظر تخريجه :ص١٣٨ من الرسالة

[٤] _ ينظر : الأم الشافعي ٤١/٥ ابن القيم زاد المعادفي هدي خير العباد ج٥/ص٤٩٦

## أدلة أصحاب القول الثاني

استدل ابن تيمية وابن القيم على عدم وقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعة بالمعقول .

فالحديث لم يذكر مايحرم بالمصاهرة ، كما أن المعاني الموجودة في النسب التي تثبت حرمة المصاهرة بسببها، لاتوجد في الرضاع، فلا يقاس التحريم في المصاهرة بالرضاع على المصاهرة بالنسب؛ فلو حرمت عليه أم امرأة نسباً_اي التي ولدتها _ فلا يلزم أن تحرم عليه أم امرأته التي أرضعتها؛ لأنه لانسب بينه وبينها ولامصاهرة ولارضاع، ويضاف إلي ذلك أنه لارحم في الرضاعة يخشي عليها، وبذلك يبقي الحلّ هو الثابت [١].

**القول الراجح:**

بعد العرض لأدلة كل الفريقين فإنه يترجح قول الأئمة الأربعة القائلين بوقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعية، وذلك لما يلي:[٢]

١_لعموم دليل الجمهور

٢_ ولإن دليل التحريم أصرح من أدلة الإباحية .

٣_ولأن تعليلات من أباحو الزواج من المصاهرة الرضاعية عقلية تصادم النصوص الصريحة والله أعلم .

[١] _ ينظر زاد المعاد المرجع السابق ج٥/ ص ٤٩٦_٤٩٧

[٢] _ ينظر آل سنان رسالة في مسائل الرضاع ص١٣٧_١٣٨

## الفرع الثاني :أصناف المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة

**أولا**: أم الزوجة من الرضاع

وهي التي أرضعت زوجتُك، حيث تحرم علي الزوج بمجرد العقد علي ابنتها، وتحرم جدات الزوجة من الرضاع من أبيها وأمها، وإن علون[١] وبذلك فإن مرضعة الزوجة تكون كالأم لها.

**ثانياً**: بنت الزوجة من الرضاع .

وهي التي أرضعتها زوجتك بلبن رجل آخر قبل أن تتزوجك، حيث تحرم بالدخول بالزوجة، وكذلك يحرم فروعها من الرضاع ، كبنات بنات، وبنات أبنائها رضاعاً وإن سفلن. فتكوت الزوجة كالربيبة.

**ثالثاً**: زوجة الابن رضاعاً، وإن نزل.

وهي التي تزوجت ابنك من الرضاع، أو ابن ابنك ، أو ابن بنتك رضاعاً، حيث تحرم عليك؛ أي علي الأب وإن علا. وهي التي تسمي حليلة الابن.

**رابعاً**: زوجة الأب رضاعاً، وإن علا.

وهي زوجة صاحب اللبن؛ أي زوجة أبيك من الرضاع، أو زوجة جدك من الرضاع ، حيث تحرم علي الابن، أو ابن الابن ، أو ابن البنت من الرضاع ، وإن سفلو[٢].

---

[١] _ ينظر بدائع الصنائع المرجع السابق ج٤/ص٧ رسالة في مسائل الرضاع ،ص١٣٧

[٢] _ ينظر المراجع السابقة ت

فلو كان لرجل زوجة مرضعة ،فرضع منها ظفل ،فالرجل يصير أباه راضعاً، فإذا كان للأب الرضاعي زوجة أخري، فهي زوجة للأب رضاعاً،فتحرم علي الابن من الرضاعة [١]

وخلاصة هذه الأصناف [٢]

أنّ الرجل إذا تزوج امرأة فإنه:

أ_يحرم عليها أصوله وفروعه، بمجرد العقد عليها.

ب_ويحرم عليه أصولها بمجرد العقد، وفروعها بالدخول .

[١] _ ينظر بدائع المرجع السابق ج٤/ص٧ ) الشافعي ، الأم ج٥/ص٤١

[٢] _ ينظر حسب الله الزواج في الشريعة الإسلامية ،ص٩٨

## المطلب الثالث: عد د الرضاعات

اختلف الفقهاء في عدد الرضاعات التي توجب التحريم علي قولين:

**القول الأول**: قليل الرضاع وكثيره سواء،وهذا مذهب الحنفية والمالكية ، واستدلو بإطلاق الرضاع الوارد في قوله تعالي (وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ) [١] وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع مايحرم من النسب) [٢] قالو والأصل العمل بالمطلق .

**القول الثاني**: لايثبت التحريم إلا بخمس رضاعات : وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واستدلوا بحديث عائشة ﵂ قالت (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ )[٣].

وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد (رقم/٣٦لسنة ٢٠١٠) في المادة(٢٧) علي أن "الرضاع المحرم هو ماكان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضاعات متفرقات ، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قل مقدارها أو كثر".

فمن احتاط وأخذ بالقول الأول فقد استبرأ لنفسه ، ومن أخذ بالقول الثاني فقد أخذ بالرخصة[٤].

علاقة هذه المسألة بالبحث: هي أن نعرف عدد الرضاعات التي تثبت حرمة المصاهرة.

---

[١] _النساء /٢٣

[٢] _ متفق عليه

[٣] _رواه مسلم في صحيحه ،ج٢ص١٠٧٥/ رقم الحديث١٤٥٢

[٤] _أنظر المغني لابن قدامة ،ج٨/ ص١٣٧_١٣٨

## المطلب الرابع :وقت الرضاعة

أن يكون الرضاع في العامين الأولين من حياة الرضيع فلو رضع بعدهما لاتثبت به الحرمة، وهذا رأي الجمهور لقوله ﷺ ( لارضاع الاماكان في الحولين )[١].

وضم الامام مالك لمدة العامين مدة أقصاها شهران لأن الظفل قد يحتاج لهذه المدة للتدرج في تحويل غذائه من اللبن الي الطعام وذلك إذا لم يفضم من الرضاع قبل هذه المدة، فإن فطم وأكل الطعام ثم رضع فلايكون الرضاع محرما.

قال أبو يوسف ومُحَمَّد لارضاع الا في سنتين الا ان يفضم دون ذلك. [٢]

وقدر الإمام ابو حنيفة مدة الرضاع بسنتين ونصف ليتدرج الظفل في نصف العام على تحويل غذائه من اللبن الي غيره .[٣]

علاقة هذه المسألة بالبحث : ثبوت التحريم بالرضاعة مبني علي صحة الرضاعة، وصحتها مبني علي صحة المدة .

---

[١] ـ رواه الدار قطني عن ابن عباس (نيل الاوطار ج٦/٣١٥

[٢] ـ النتف في الفتاوى المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن مُحَمَّد السُّغْدي(ج١/ص٣١٧

[٣] ـ أنظر الفقه الاسلامي وأدلته للزحلي(ج٨/ص١٤٥

## المطلب الخامس أثر المصاهرة على الشهادة

جمهور الفقهاء يرون :أنه لا تأثير للمصاهرة على الشهادة مطلقا، فللأصهار أن يشهدو بغضهم لبعض، لأن تأثير المصاهرة إنما هو محصور في حرمة النكاح فقط، أما في الشهادة فهي بمنزلة الرضاع، أو دونه فلا يمنع قبول الشهادة. [١]

وقال الامام مالك،وأصحابه: لاتقبل شهادة الصهر لصهره، الابشرط التبرير في العدالة، ولا يكون في معيلة صهره المشهود له.[٢]

[١] _ القصاء والاثبات في الفقه الاسلامي والقانون اليمني عبد الفتلح ابو العينين (ص١٨٦)

[٢] _ عبدالله الخياري ( ص٣٧٦

# الخاتمة وفيها:

## أهم النتائج

## والتوصيات

الخاتمة :

وفيها ملخص النتائج والتوصيات

أولاً: ملخص النتائج

ألحمد لله بنعمته تتم الصالحات ، والمنة لله أن وفقني إلي إتمام دراسة موضوع :أحكام المصاهرة في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية مقارنة" والذي أرجو أن يكون مفيداً ونافعاً، لمن يطلع عليه، فإن أصبت فماذلك إلا بعون الله وتوفيقة، وإن أخطأت فحسبي أنني بذلت جهدي في جمع شتات الموضوع ، وعرضه بطريقة مقارنة ، مما عاد علي بفوائد كثيرة : حيث تعلمت من الأحكام الفقهية الدقيقة التي ما كنت لأحصل عليها لولا توفيق الله الي القيام بهذه المرحلة الممتعة مع فقهائنا العظام.

ولعل ماتتضمنه هذه الرسالة يمكن أن نوجز نتائجها فيما يلي:

١ــأن علماء الشريعة الإسلامية كان لهم اليد الطولى، في تناول "أحكام المصاهرة" وقد فاضت مؤلفاتهم بما يدور حول هذا الموضوع.

٢ــ أن مانع المصاهرة يؤخذ من الشريعة الإسلامية ومرجعها القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالي{ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ }

٣ــ أن الشريعة الإسلامية رتبت أصناف المحرمة بالمصاهرة كالتالي:

ــزوجات الأصول وإن علوا، زوجة الفرع وإن نزلو، أصول الزوجة وإن علوا، فروع الزوجة وإن نزلن بشرط الدخول بها.

ــأن المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عينا اوجمعا.

**ثانيا:** التوصيات:

١ _ألتعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمصاهرة والتوعية بما حرمه الله عز وجل من النساء المنصوصة بالقرآن الكريم نسباً وصهراً .

٢ _كما تحسن لزوجتك أحسن إلي أهلها وقبيلتها وجماعتها.

٣ _أحسن وخفف علي أزواج بناتك، ولاتكلفهم مالاطاقة لهم به.

٤ _ تلطف بأصهارك وأكرمهم كما كان يفعل النبي ﷺ.

٥ _ تذكر دائما وصية النبي ﷺ بالرحم والصهر خيراً .

٦ _ لاتغالِ في صداق بناتك وتذكر دائماً كيف كان صداق بنات النبي ﷺ .

٧ _ صلّ علي الحبيب ﷺ الذي أوصى بالرحم والصهر خيرًا ، وتذكر ذلك دائما في تعاملك مع أصهارك.

وختاما، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما وقع من حطأ، أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله براء وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

**والفهارس العلمية: تتضمن**

فـهرس الآيات

فـهرس الأحاديث

فـهرس الأعلام

قائـمة المصادر والمراجع

فـهرس الموضوعات

| فـــــــــهرس الآيات/ ظرف الآية | اسم السورة | رقم الصفحة |
|---|---|---|
| وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ | سورة النساء ألآية ٢٢_٢٣ | ٢ |
| قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ | النحل/١٨ | ٤ |
| قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ | الفقران/٥٤ | ٧ |
| وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ | سورة النساء الآية /٢٣ | ٧ |
| يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ | سورة الحج الآية/٢٠ | ١٧ |
| إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ | سورة الحجرات الآية١٣ | ٢٧ |
| وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ | سورة النساء ٢٤: | ٤٧ |
| وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا ٢٧ | سورة الروم آية ٢١ | ٢٠ |
| وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ | سورة النحل ٧٢: | ١٩ |

| فـــــــــــهرس الأحاديث النبويه الشريفة / ظرف الحديث | |
|---|---|
| الحديث | رقم الصفحة |
| لايحرم الحلال الحلال..... | ٤٢ |
| يحرم من الرضاع مايحرم من النسب..... | ٥١ |
| كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات..... | ٥٥ |
| انكم ستفتحون مصر... | ٢٥ |
| افشو السلام واطعمو الطعام... | ٢٦ |
| لاتدخل الجنة ... | ٢٦ |
| لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه..... | ٢٧ |
| كلكم لآدم وآدم من تراب | ٢٨ |
| تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم | ٢٧ |
| إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه | ٢٨ |
| لا رضاع إلا من كان في الحولين | ٥٦ |
| من نظر إلي فرج إمرأة لم تحل له أمها ولا إبنتها | ٤٣ |
| حديث أم حبيبة قالت: يارسول الله انكح أختي ، قال: أو تحبين ذلك قلت: | ٣٢ |

فـــــــــــــهرس الأعلام


| العلم | الصفحة |
|---|---|
| ابن عاشور: مُحَمَّد الطاهر ابن عاشور عالم وفقيه تونيسي | ١٨ |
| ابن عرفة: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عرفة | ١٨ |
| الخليل: ابو عبد الرحمن ابن احمد ابن عمر ابن تميم الفراهيدي الازدي اليحمدي | ١٧ |
| الفراء: أبو زكريا يحي بن زياد ابن عبد الله ابن منطور ابن مروان الاسلمي | ٢٣ |
| القرطبي: ابو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح | ٢٤ |
| الزهراوي: أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي | ٢٤ |
| السيستاني: السيد علي مُحَمَّد بن احمد بن بكر بن فرح | ١٨ |
| ابن فورك:الإمام المتكلم الفقيه الأصولي النحوي الأديب ابو بكر مُحَمَّد بن الحسن | ٢٣ |
| الثوري : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد منات ،من صر. | ٣٥ |
| اوزاعي : أبو عمر عبد الرحمن بن عمر ابن يحمد الأوزاعي | ٣٨ |
| أبو ثور:إبراهيم بن خالد ابن ابي اليمان الكلبي البغدادي | ٣٨ |
| ابن حزم: ابومُحَمَّد علي بن احمد ابن سعيد ابن جزم ابن غالب ابن صالح ابن خلف ابن معدان ابن سفيان ابن يزيد الأندلس القرطبي | ٣١ |
| مالك ابن أوس أبو سعيد المدني بن الحدثان النضري | ٣٣ |
| ابن المندر: ابو بكر مُحَمَّد ابن ابراهيم ابن المندر ابن الجارود النيسابوري | ٣٣ |
| اسحاق : ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوية | ٣٨ |
| النووي :محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين | ٢٦ |
| الإمام البخاري :أبو عبد الله البخاري مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن | ٢٧ |
| عمرو بن دينار :المكى ، أبو مُحَمَّد الأثرم ، الجمحى مولى موسى بن باذم | ٣٤ |

# قائمة المصادر والمراجع

أولاً كتب التفسير :

١_الكتاب: غرائب التفسير وعجائب التأويل

المؤلف: محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو ٥٠٥هـ)

دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية – جدة، مؤسسة علوم القرآن – بيروت

عدد الأجزاء: ٢

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

٢_ لكتاب: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي

المؤلف: أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة

الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ – ١٩٦٤ م

عدد الأجزاء: ٢٠ جزءا (في ١٠ مجلدات)

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي، وضمن خدمة مقارنة تفاسير]

الكتاب مرتبط بنسختين مصورتين، إحداهما موافقة في ترقيم الصفحات (ط عالم الكتب)، والأخرى هي ط الرسالة بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

٣_ الكتاب: التفسير القرآني للقرآن

المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد ١٣٩٠هـ)

الناشر: دار الفكر العربي – القاهرة

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]

٤_ تفسير ابن فورك من أول سورة الأحزاب – آخر سورة غافر

المؤلف: الإمام العلَّامة / أبو بكر مُحَمَّد بن الحسن ابن فورك (المتوفى ٤٠٦)

دراسة وتحقيق: عاطف بن كامل بن صالح بخاري (ماجستير)

عدد الأجزاء: ١

الناشر: جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية

الطبعة الأولى: ١٤٣٠ – ٢٠٠٩ م

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

٥_ لكتاب : تفسير سورة الحجرات

المؤلف : عطية بن مُحَمَّد سالم (المتوفى : ١٤٢٠هـ)

مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

t http://www.islamweb.ne

[الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس – ١٢ درسا]

٦_ لكتاب: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن مُحَمَّد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: ٤٦٨هـ)

تحقيق: صفوان عدنان داوودي

دار النشر: دار القلم ، الدار الشامية – دمشق، بيروت

الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ

عدد الأجزاء: ١

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]

٧_ لكتاب: تفسير القرآن العزيز

المؤلف: أبو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن عيسى بن مُحَمَّد المري، الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي (المتوفى: ٣٩٩هـ)

المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة – مُحَمَّد بن مصطفى الكنز

الناشر: الفاروق الحديثة – مصر/ القاهرة

الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ – ٢٠٠٢م

عدد الأجزاء: ٥

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]

٨_ الكتاب: تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)

المحقق: مُحَمَّد حسين شمس الدين

الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات مُحَمَّد علي بيضون – بيروت

الطبعة: الأولى – ١٤١٩ هـ

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]

٩_ الكتاب: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ)

الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت

الطبعة: الثالثة – ١٤٠٧ هـ

عدد الأجزاء: ٤

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]

الكتاب مذيل بحاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت ٦٨٣)

وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى]

١٠_ الكتاب :التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» الكتاب :التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»

المؤلف : مُحَمَّد الطاهر بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ١٣٩٣هـ)

الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس

سنة النشر: ١٩٨٤ هـ

عدد الأجزاء : ٣٠ (والجزء رقم ٨ في قسمين)

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، وهو مذيل بالحواشي، وضمن خدمة مقارنة التفاسير]

ثانيا: السنة

كتب الحديث:

١١_ لكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري

المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي)

الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ

عدد الأجزاء: ٩

١٢_ كتاب: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)

المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

عدد الأجزاء: ٥

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسيوطي]

١٣_ الكتاب: سنن أبي داود

المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)

المحقق: مُحَمَّد محيي الدين عبد الحميد

الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت

عدد الأجزاء: ٤

١٤_ تاب: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المؤلف: أبو عبد الرحمن مُحَمَّد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)

دار النشر: دار المعارف، الرياض – المملكة العربية السعودية

الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م

عدد الأجزاء: ١٤

١٥_كتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)

المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون

إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة

الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠١ م

١٦_كتاب: الكامل في ضعفاء الرجال

المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: ٣٦٥هـ)

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود–علي مُحَمَّد معوض

شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة

الناشر: الكتب العلمية – بيروت–لبنان

الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ١٩٩٧م

وضع حواشي هذه النسخة الإلكترونية: الشيخ محمود خليل جزاه الله خيرا.

١٧_كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري

المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ)

تحقيق:

١ – محمود بن شعبان بن عبد المقصود.

٢– مجدي بن عبد الخالق الشافعي.

٣ – إبراهيم بن إسماعيل القاضي.

٤ – السيد عزت المرسي.

٥ – مُحَمَّد بن عوض المنقوش.

٦ – صلاح بن سالم المصراتي.

٧ – علاء بن مصطفى بن همام.

٨ – صبري بن عبد الخالق الشافعي.

الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية.

الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة

الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٦ م

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

١٨_ كتاب: نيل الأوطار

المؤلف: مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)

تحقيق: عصام الدين الصبابطي

الناشر: دار الحديث، مصر

الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م

عدد الأجزاء: ٨

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

منتقى الأخبار بأعلى الصفحة، يليه – مفصولا بفاصل – شرح الشوكاني

١٩– كتاب: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي)

المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٨٠٤هـ)

المحقق: عبد الله بن سعاف اللحياني

الناشر: دار حراء – مكة المكرمة

الطبعة: الأولى، ١٤٠٦

عدد الأجزاء: ٢

## ثالثاً: الكتب الفقهية

### أ فقه الحنفي

٢٠_ تاب: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ﷺ

المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ)

المحقق: عبد الكريم سامي الجندي

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤ م

عدد الأجزاء: ٩

٢١_ كتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م

عدد الأجزاء: ٧

٢٢_ كتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ)

المحقق: طلال يوسف

الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

عدد الأجزاء: ٤

٢٣_ لنتف في الفتاوى

المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن مُحَمَّد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: ٤٦١هـ)

المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي

الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان

الطبعة: الثانية، ١٤٠٤ – ١٩٨٤

٢٤_ كتاب: لسان الحكام في معرفة الأحكام

المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي الحلبي (المتوفى: ٨٨٢هـ)

الناشر: البابي الحلبي – القاهرة

الطبعة: الثانية، ١٣٩٣ – ١٩٧٣

عدد الأجزاء: ١

٢٥_ كتاب: الاختيار لتعليل المختار

المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ)

عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)

الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)

تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ – ١٩٣٧ م

عدد الأجزاء: ٥

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

## ب_ الفقه المالكي

٢٦كتاب: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

المؤلف: مُحَمَّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ)

الناشر: دار الفكر

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

عدد الأجزاء: ٤

–

ج_ الفقه الشافعي :

٢٧_كتاب: الأم

المؤلف: الشافعي أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)

الناشر: دار المعرفة – بيروت

الطبعة: بدون طبعة

سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م

عدد الأجزاء: ٨

٢٨_كتاب: المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)

الناشر: دار الفكر

(طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي)

٢٩_كتاب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

المؤلف: شمس الدين، مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ – ١٩٩٤م

عدد الأجزاء: ٦

د_الفقه الحنبلي

٣٠_كتاب: المغني لابن قدامة

المؤلف: أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)

الناشر: مكتبة القاهرة

الطبعة: بدون طبعة

عدد الأجزاء: ١٠

تاريخ النشر: ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م

الفقه العام

٣١_ كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف: عبد الرحمن بن مُحَمَّد عوض الجزيري (المتوفى: ١٣٦٠هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م عدد الأجزاء: ٥

٣٢_كتاب: الإشراف على مذاهب العلماء

المؤلف: أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ)

المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد

الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة

الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ١٠ (٨ ومجلدان للفهارس

٣٣_كتاب : الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)

المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق – كلّيَّة الشَّريعة

الناشر: دار الفكر – سوريَّة – دمشق

الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة) عدد الأجزاء: ١٠

أصول الفقه والقواعد الفقهيه.

٣٤_كتاب: شرح الورقات في أصول الفقه

المؤلف: جلال الدين مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: ٨٦٤هـ)

قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة

الناشر: جامعة القدس، فلسطين

الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

عدد الأجزاء: ١

٣٥- تاب: فتح القدير

المؤلف: كمال الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)

الناشر: دار الفكر

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

عدد الأجزاء: ١٠

رابعاً المعاجم، والموسوعات والفتوى الفقهيه

٣٦_كتاب: لسان العرب

المؤلف: مُحَمَّد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)٠٠

الناشر: دار صادر - بيروت

الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ

عدد الأجزاء: ١٥_

٣٧_كتاب: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع) المؤلف: مُحَمَّد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: ٨٩٤هـ)

الناشر: المكتبة العلمية الطبعة: الأولى، ١٣٥٠هـ عدد الأجزاء: ١

٣٨_ كتاب: المحكم والمحيط الأعظم

**المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: ٤٥٨هـ]**
**المحقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ١١ (١٠ مجلد للفهارس)**

**٣٩_ كتاب: معجم مقاييس اللغة**
**المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ)**
**المحقق: عبد السلام مُحَمَّد هارون**
**الناشر: دار الفكر عام النشر: ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م. عدد الأجزاء: ٦**

**٤٠_ كتاب: تاج العروس من جواهر القاموس**
**المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ)**
**المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية**

**٤١_ معجم اللغة العربية المعاصرة، المؤلف : د أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، النشار،عالم الكتب، الطبعة : الأولي، عدد الأجزاء:٤**

**٤٢**_ الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت
عدد الأجزاء: ٤٥ جزءا

٤٣_ كتاب: مجموع الفتاوى
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ)
المحقق: عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن قاسم
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
عام النشر: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م

٤٤_ كتاب: فتاوى نور على الدرب المؤلف: مُحَمَّد بن صالح بن مُحَمَّد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ)

٤٥_كتاب: أرشيف ملتقى أهل الحديث – ١ تم تحميله في: المحرم ١٤٣٢ هـ = ديسمبر ٢٠١٠ م

٤٦_ كتاب: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني (المتوفى: ٢٨٠هـ) الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المحقق: رشيد بن حسن الألمعي الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨هـ – ١٩٩٨م عدد الأجزاء: ٢

## المراجع

**٤٧_كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد**
**المؤلف: مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)**
**الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – مكتبة المنار الإسلامية، الكويت**
**الطبعة: السابعة والعشرون ، ١٤١٥هـ /١٩٩٤م**
**عدد الأجزاء: ٥**

**٤٨_ الفقه المقارن للأحوال الشخصية الزواج والطلاق،ج١، دط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،لبنان،٢٠٠٩**

**٤٩_فقه السنة ، السيد سابق،دط، دار الفكر ، للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان١٩٨٣**

**٥٠_سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق، صلاح مُحَمَّد ابو الحاج، مؤسسة الوراق والتوزيع، الاردن ،٢٠٠٥**

**٥١_كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري، ج٤،ط١،دار الكتاب العربي، لبنان ٢٥٠٠**

**٥٢_ عقد الزواج ،دراسة مقارنة، عيسي حداد ، دط، منشورات جامعة باجي مختار الجزائر،٢٠٠٦**

٥٣_ الأحوال الشخصية، مُحَمَّد أبو زهرة ط٣، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ، مصر،١٩٥٧

٥٤_ بدران أبو العين أحكام الزواج والطلاق في الإسلام ، بحث تحليلي ودراسة مقارنة ، ط٢سنة١٩١ دار النشر التأليف٨ شارع يعقوب بالمالية مصر سنة ٢١٨٠

٥٥_ محاضرات في عقد الزواج وأثارة ، لامج، لاط، لاج، لات، دار الفكر العربي مصر، دار النشر الفكر العربي.

٥٦_ فتاوى الشيخ مُحَمَّد رشيد رضا، المولف مُحَمَّد رشيد رضا، المحقق : صلاح الدين المنجد يوسف ق خوري، الناشر دار الكتاب الجديد، سنة النشر ١٤٢٦_٢٠٠٥ عدد مجلدات:٦ رقم الطبعة ١

## فـــــهرس الموضوعات

البسملة.....٢

الإستهلال.....٣

الإهداء.....٤

الشكر والتقدير.....٥

ملخص البحث.....٦

مقدمة.....٧

أسباب إختيار الموضوع.....٩

مشكلة البحث.....٩

أسئلة البحث.....١٠

أهمية الموضوع.....١٠

أهداف البحث.....١٠

حدود البحث.....١١

منهج البحث.....١١

الدراسات السابقة.....١٢

خطة البحث.....١٣

التمهيد:وفيه أربعة مطالب.....١٦

المطلب الأول / الفرع الاول لتعريف اللغوي للمصاهرة.....١٧

الفرع الثاني: التعريف الإصطلاحي للمصاهرة.....١٨

المطلب الثاني : مشروعية المصاهرة.....١٩

المطلب الثالث: حكمة التحريم بالمصاهرة.....٢٠

المبحث الأول : الأحكام المتعلقة بالمصاهرة.....٢٣

المطلب الأول : الفرق بين النسب والمصاهرة.....٢٤

المطلب الثاني: حكم صلة المصاهرة.....٢٥

المطلب الثالث: حكم المصاهرة مع فوارق النسب.....٢٧

المطلب الرابع: المحرمات بالمصاهرة.....٢٩

المبحث الثاني: ماتثبت به حرمة المصاهرة وفيه ثلاثة مطالب .....٣٧

المطلب الأول : الاسباب المتفقة عليها.....٣٧

المطلب الثاني: العقد الصحيح.....٣٧

المطلب الثالث: الوطء بشبة.....٣٨

المبحث الثالث: الأسباب التي إختلف الفقهاء فيها وفيها أربعة مطالب.....٣٩

المطلب الأول : المصاهرة بالعقد الفاسد.....٤٠

المطلب الثاني: مدى ثبوت أثر الزنا في حرمة المصاهرة.....٤١

المطلب الثالث: إثبات تحريم المصاهرة من غير الوطء وفيه ثلاثة فروع.....٤٣

الفرع الأول : أثر المس والنظر في حرمة المصاهرة ..... ٤٣

الفرع الثاني : أثر التقبيل ومقد الجماع في حرمة المصاهرة.....٤٣

الفرع الثالث : اثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة.....٤٦

المطلب الرابع : أثر اللواط والوطء في الدبر .....٤٧

المبحث الرابع المصاهرة بالرضاعة وفيها خمس مطالب.....٤٨

المطلب الأول : تعريف الرضاعة لغة وشرعا.....٤٩

المطلب الثاني: المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة وفيه فرعان.....٥١

الفرع الأول وقوع التحريم بالمصاهرة الرضاعية.....٥١

الفرع الثاني: أصناف المحرمات بالرضاع من طريق المصاهرة.....٥٣

المطلب الثالث عدد الرضاعات .....٥٥

المطلب الرابع: وقت الرضاع.....٥٦

المطلب الخامس أثر المصاهرة علي الشهادة.....٥٧

الخاتمة.....٥٨

ملخص النتائـــج .....٥٩

التـوصيات.....٦٠

فـهرس الآيات.....،.....٦٢

فـــهرس الأحاديث النبوية.....٦٣

فـهرس الأعلام..... ٦٤

فـهرس المصادر والمراجع..... ٦٥

فـهرس الموضوعات..... ٧٠